

**REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE
CARCAMOVIL COLOMBIA S.A.S**

CAPÍTULO I

ARTÍCULO 1°. CAMPO DE APLICACIÓN. - Este es el Reglamento Interno de Trabajo aplicable a **CARCAMOVIL COLOMBIA S.A.S**, Sociedad por Acciones Simplificadas, identificada con NIT 901780539-1, domiciliada en la Avenida Carrera 11 # 86 -60 oficina 203 de Bogotá D.C y a sus establecimientos de comercio a nivel nacional. A sus disposiciones quedan sometidas tanto los directivos de la compañía quienes deben velar por su cumplimiento, como todos los demás trabajadores.

Este Reglamento forma parte integral de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores de la empresa, salvo estipulación en contrario, que, sin embargo, sólo pueden ser favorables al trabajador.

PARÁGRAFO PRIMERO. Toda norma legal que derogue, modifique, sustituya o reglamente cualquiera de las disposiciones de este Reglamento, se considerará incorporada dentro del mismo

PARÁGRAFO SEGUNDO. Asimismo, toda norma que se emita en materia laboral o con incidencia en las relaciones laborales, se entenderá incorporada al RIT.

ARTÍCULO 2º. Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supone utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se opta por utilizar el masculino genérico clásico, en el entendido que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, sin distinción alguna.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 3º. REQUISITOS DE ADMISIÓN. - Las personas que aspiren ingresar a **CARCAMOVIL COLOMBIA S.A.S** como Trabajadores, deben hacer la solicitud por escrito. En ese sentido, para efectuar el registro de aspirante deben acompañar los siguientes documentos:

1. Copia, en medio físico o digital con fotografía actual de su hoja de vida.
2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería según sea el caso.
3. Certificado o fotocopia legible del mismo de los empleadores con quienes haya trabajado, y en general de los que acrediten la experiencia relacionada en su hoja de vida, donde conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.

4. Certificaciones de las Afiliaciones a Empresa Promotora de Salud (EPS) y Fondo de Pensiones, en caso de haber estado afiliado con anterioridad.
5. Fotocopia de su matrícula o tarjeta profesional según el cargo a ocupar.
6. Fotocopia legible de los documentos que acrediten la educación recibida y relacionada en su hoja de vida.
7. Los demás documentos necesarios para una vinculación contractual válida según las normas vigentes en el momento de la contratación y aquellos que, por política institucional de la empresa, se exigieren atendiendo a la naturaleza y requerimientos de la labor a desempeñar tales como las señaladas por las autoridades.

PARÁGRAFO PRIMERO. En adición a los anteriores requisitos, todos los aspirantes deberán aprobar todos los demás requerimientos establecidos, tales como: pruebas psicotécnicas, de conocimiento y demás procedimientos y requisitos exigidos y que determine **CARCAMOVIL COLOMBIA S.A.S.**

PARÁGRAFO SEGUNDO. El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto. Así, está prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tengan, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezcan” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, salvo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de sida (Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995), el examen del Virus de Inmunodeficiencia Humana (Art. 22 Decreto 559 de 1991) o el certificado judicial vigente (Art. 93 del Decreto 0019 de 2012), a menos que se trate de un cargo, oficio o profesión susceptible de aplicación de inhabilidad por delitos sexuales contra menores, de conformidad con la Ley 2375 de 2024, caso en el cual será válida la solicitud de certificado judicial, por expresa disposición legal.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1780 de 2016, no se podrá exigir al aspirante la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Por esta razón, las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. Término durante el cual la Empresa podrá exigir la presentación de dicho documento y el incumplimiento, de presentar el mismo, constituye falta grave contra este reglamento, acarreando las sanciones disciplinarias correspondientes.

PARÁGRAFO TERCERO. Las declaraciones hechas en la hoja de vida por el aspirante a un empleo en la Empresa se presumen ciertas, y se tendrá como engaño al Empleador cualquier inexactitud, alteración, modificación o falsificación de los datos y/o en los certificados exigidos.

ARTÍCULO 4º. La edad mínima de admisión al trabajo es a los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y hasta menos de los 18 años requieren la respectiva autorización escrita expedida por el inspector del trabajo, a solicitud de los padres y a falta de éstos, del Defensor de Familia. La autorización deberá cumplir las reglas determinadas en el Artículo 113 del Código de la Infancia y de la Adolescencia o de la norma que regule el tema.

Queda expresamente prohibido el trabajo de los menores de quince (15) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza.

CAPÍTULO III

CONTRATO DE APRENDIZAJE,

NATURALEZA Y CARACTERÍSTICA DE LA RELACIÓN DE APRENDIZAJE

ARTÍCULO 5º.- DEFINICIÓN: El contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial a término fijo, que se rige por las normas del Código Sustantivo del Trabajo, mediante el cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad, ocupación o profesión y esto le implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a tres (3) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual. (Artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 21 de la Ley 2455 de 2025, en concordancia con la Circular 083 de 2025).

Son elementos particulares y especiales del contrato de aprendizaje: a) La finalidad es la de facilitar la formación del aprendiz de las ocupaciones o profesiones en las que se refiere el presente artículo; b) La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje; c) La formación se recibe a título estrictamente personal; d) El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje.

ARTÍCULO 6º.- APOYO DE SOSTENIMIENTO. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual, así: 1. Si es una formación dual, el aprendiz recibirá como mínimo durante el primer año el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y durante el segundo año el equivalente al cien por ciento (100%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente. 2. Si es formación tradicional, el aprendiz recibirá como mínimo en la fase e lectiva el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo mensual vigente y en la parte práctica, el apoyo del sostenimiento será equivalente al cien por ciento (100%) de un salario mínimo mensual legal vigente.

En ningún caso el apoyo de sostenimiento mensual podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales recaídos en una negociación colectiva. Si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior al equivalente a un (1) salario mínimo legal vigente, sin importar si la formación es o no dual.

ARTÍCULO 7º.- Durante la fase lectiva, el aprendiz estará cubierto por el sistema de seguridad social en salud y riesgos laborales, pagado plenamente por la empresa como dependiente. Durante la fase práctica o durante toda la formación dual, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales y al sistema de seguridad social integral en pensiones y salud conforme al régimen de trabajadores dependientes, y tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. El aporte al riesgo laboral corresponderá al del nivel de riesgo de la Empresa y de sus funciones.

ARTÍCULO 8º.- CUOTAS DE APRENDICES EN LAS EMPRESAS: La determinación del número mínimo obligatorio de aprendices para cada empresa obligada la hará la Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, del domicilio principal de la Empresa, en razón de un aprendiz por cada veinte (20) funcionarios y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de veinte (20). Las empresas que tengan entre quince (15) y veinte (20) trabajadores tendrán un (1) aprendiz.

La cuota señalada por el SENA deberá notificarse previamente al representante legal de la respectiva empresa, quien contará con el término de cinco (5) días hábiles para objetarla, en caso de no ceñirse a los requerimientos de mano de obra calificada demandados por la misma. Contra el acto administrativo que fije la cuota procederán los recursos de ley.

ARTÍCULO 9º.- El contrato de aprendizaje podrá versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieran título o calificadas que requieran título de formación técnica no formal, técnicos profesionales, o tecnológicos o profesionales, de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA.

Asimismo, el contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional, o que curse el semestre de práctica. En todo caso la actividad del aprendiz deberá guardar relación con su formación académica.

ARTÍCULO 10º.- EXPERIENCIA PROFESIONAL. El tiempo correspondiente a la fase práctica o dual deberá ser certificado por La Empresa y se reconocerá como experiencia laboral para el aprendiz.

ARTÍCULO 11º.- APLICACIÓN TRANSITORIA: Los contratos de aprendizaje que estaban vigentes el 25 de junio de 2025, en adelante comienzan a regirse por la nueva Ley 2466 de 2025, pero solo en

lo que suceda a partir de esa fecha. Por su parte, los contratos de aprendizaje firmados desde el 25 de junio de 2025 en adelante se rigen en su totalidad por la Ley 2466 de 2025 (Circular 083 de 2025).

CAPÍTULO IV PERÍODO DE PRUEBA

ARTÍCULO 12º.- ESTIPULACIÓN DEL PERÍODO DE PRUEBA: La Compañía una vez admita al aspirante, podrá estipular con él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la Compañía, las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITO FORMAL: El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.

ARTÍCULO 14º. – TÉRMINO DEL PERÍODO DE PRUEBA: El periodo de prueba no puede exceder de (2) meses. En contratos a término fijo, cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos (2) meses. Así mismo, cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato, de conformidad con la Ley 50 de 1990.

ARTÍCULO 15º.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DURANTE EL PERÍODO DE PRUEBA: La Compañía puede dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo durante el período de prueba en cualquier momento sin previo aviso y sin indemnización alguna por el resto del tiempo pactado. Pero si expirado el período de prueba el trabajador continúa al servicio de la Compañía, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquél se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación del período de prueba.

ARTÍCULO 16º.- DERECHOS DEL TRABAJADOR EN EL PERÍODO DE PRUEBA: Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones sociales de orden legal.

CAPÍTULO V TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS

ARTÍCULO 17º.- Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario a todas las prestaciones de ley.

PARÁGRAFO. La empresa podrá contratar personal temporal de acuerdo con sus necesidades de

conformidad con el régimen legal.

CAPÍTULO VI HORARIO DE TRABAJO

ARTÍCULO 18°. HORARIO DE TRABAJO. Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan:

- **Fuerza Comercial:**

- **Aeropuertos:**

HORARIO APERTURA	HORARIO INTERMEDIO	HORARIO CIERRE	HORARIOS DE ALMUERZO	TIEMPO DE BREAK
6:00 - 13:00	9:00 - 17:00 / 10:00 - 18:00	14:00 - 21:00 / 21:00 - 6:00	solo para turno intermedio entre 12:00 - 14:00	para turno de apertura y cierre 30 min durante la jornada

- **Centros comerciales:**

HORARIO APERTURA	HORARIO INTERMEDIO	HORARIO CIERRE	HORARIOS DE ALMUERZO	TIEMPO DE BREAK
10:00 - 18:00	11:00 - 19:00 / 12:00- 20:00	14:00 - 21:00	Entre 13:00 y 15:00 (1 hora)	solo para turno de cierre 30 min durante la jornada

- **Área administrativa:**

Lunes a viernes: 8:00am a 5:00pm con una (1) hora de almuerzo, cuarenta (40) horas a la semana.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los trabajadores de la Empresa que hacen parte del área administrativa laboran en una jornada de lunes a viernes, cuarenta (40) horas semanales, con el fin exclusivo de que los trabajadores puedan gozar de un descanso el sábado, en los términos del artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, de manera que no les será aplicables las disposiciones de la Ley 2101 de 2021.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los trabajadores de la Empresa que hacen parte de la fuerza comercial laboran en una jornada máxima legal de cuarenta y cuatro (44) horas, o la que aplique, de conformidad con la reducción gradual de que trata el artículo 3º de la Ley 2101 de 2021.

PARÁGRAFO TERCERO: JORNADA FLEXIBLE. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal, sea esta ordinaria o máxima legal, se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana, con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el día domingo. Así, el número de horas de trabajo diario podrá distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo cuatro (4) horas continuas y

máximo hasta nueve (9) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio de las horas correspondientes a la jornada ordinaria o máxima semanal. Lo anterior, de conformidad con el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo. (Artículo 11 de la Ley 2466 de 2025, modificatorio del literal a) del artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo).

PARÁGRAFO CUARTO: TURNOS SUCESIVOS DE TRABAJO. Las partes pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la Empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad, durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.

En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, respetando siempre el mínimo legal y tendrá derecho a un (1) día de descanso remunerado.

PARÁGRAFO QUINTO: En la Empresa se podrán desarrollar jornadas sin solución de continuidad, según las previsiones del artículo 166 del Código Sustantivo del Trabajo, especialmente en aquellos puntos de venta donde se opere de manera ininterrumpida, 25 horas al día, 7 días a la semana, lo que permitirá que se trabaje en turnos sucesivos, sin exceder las 56 horas a la semana, para lo cual demostrará tal situación ante del Ministerio del Trabajo, como lo establece el artículo Artículo 2.2.1.2.1.4 del Decreto 1072 de 2015.

PARÁGRAFO SEXTO: Las horas de trabajo diarias están divididas en secciones con lapsos de descanso que se adaptan a la naturaleza de la labor que desempeña el trabajador. El tiempo de descanso (alimentación) no se computa dentro de la jornada.

PARÁGRAFO SÉPTIMO. Sin perjuicio de todo lo anterior, los Sellers (vendedores) que sean contratados bajo la modalidad de contrato de trabajo por días, cumplirán un horario, en las horas y días, según las necesidades del servicio y de acuerdo con la programación que para el efecto establezca la empresa, la cual se socializará con la antelación prevista en los contratos de trabajo, respetando, en todo caso, la jornada máxima legal vigente.

PARÁGRAFO OCTAVO: La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional, ni el valor de la hora ordinaria de trabajo, ni exonera de obligaciones en favor de los trabajadores (Artículo 4 de la Ley 2101 de 2021).

PARÁGRAFO NOVENO: En todos los artículos de este reglamento en los que se haga referencia a la jornada laboral semanal de cuarenta y cuatro (44) horas, deberá entenderse como jornada laboral la que aplique según la reducción de la jornada laboral prevista en la Ley 2101 de 2021.

**CAPÍTULO VII
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO**

ARTÍCULO 19º.- TRABAJO ORDINARIO Y NOCTURNO. El Trabajo ordinario diurno y nocturno se regirá por lo dispuesto en el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo y/o cualquier norma que lo complemente, modifique, adicione o sustituya.

ARTÍCULO 20º.- TRABAJO SUPLEMENTARIO. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (art 159, CST). Para que sea reconocido este tiempo suplementario a los trabajadores, es necesario que sea autorizado previamente por la Empresa, a través del área, departamento o cargo competente para el efecto, siempre que esté debidamente registrado, en el control de turnos que para el efecto lleve la Empresa, todo lo cual se deberá realizar cumpliendo las previsiones del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo.

ARTÍCULO 21º.- REMUNERACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS: El trabajo suplementario o de horas extras se pagará así: si es diurno, con un recargo del veinticinco por ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, y si es nocturno, con un recargo del setenta y cinco (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.

ARTÍCULO 22º.- EXCEPCIÓN. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. Se exceptúa de la aplicación de la presente disposición al sector de seguridad, de conformidad con la Ley 1920 de 2018 y sus decretos reglamentarios, y al sector salud, conforme a la normatividad vigente. (Artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, modificatorio del artículo 22 de la Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 23º.- El pago del trabajo suplementario o de horas extras y de recargo por trabajo nocturno, en su caso, se efectuará junto con el salario del periodo en el que se causa o a más tardar en el con el salario siguiente (artículo 134, ordinal segundo, C.S.T.).

PARÁGRAFO. - La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2351 de 1965.

ARTÍCULO 24º. La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente así lo autorice a sus trabajadores, de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el presente reglamento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez horas (10) diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras (artículo 22, Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO SEGUNDO: No se requerirá permiso del Ministerio del Trabajo para laborar horas extras. La Empresa llevará un registro del trabajo suplementario de cada trabajador en el que se especifique el nombre, actividad desarrollada y número de horas laboradas con la precisión de si son diurnas o nocturnas. Este registro podrá realizarse de acuerdo a las necesidades y condiciones propias de La Empresa y se entregará junto con el soporte que acredite el correspondiente pago. (Artículo 12 de la Ley 2466 de 2025, modificadorio del numeral 2 del artículo 162 del Código Sustantivo del Trabajo).

PARÁGRAFO TERCERO. La Empresa no reconocerá sobre remuneración por trabajo suplementario o de horas extras sino cuando previa y expresamente las autorice por escrito, o en los casos en que lo autoriza la ley y especialmente, cuando se requieran aumentos de la jornada por ser indispensables trabajos de urgencia. En tales casos, el trabajo suplementario se remunerará según la ley, pero en todos los casos se deberá cumplir con la política de la Empresa en esta materia.

CAPÍTULO VIII

DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIO

ARTÍCULO 25º.- Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral colombiana, excepto para los trabajadores que tengan pactada jornada diaria flexible en la que el día de descanso puede ser diferente al domingo, o también en la jornada de turnos sucesivos de 6 horas.

1. Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 01 de enero, 06 de enero, 19 de marzo, 01 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 07 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 01 de noviembre, 11 de noviembre, 08 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús.
2. Pero el descanso remunerado del 06 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 01 de noviembre, 11 de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en días lunes se trasladará al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado establecido en el artículo 19 del presente reglamento. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983).

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, el trabajador tendrá

derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5o. Ley 50 de 1990).

PARÁGRAFO SEGUNDO. - El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 17 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción prevista en el literal c) del artículo 2° de la Ley 2101 de 2021.

ARTÍCULO 26º.- Cuando por motivo de fiesta no determinada en el artículo 178 del C.S.T., la empresa suspendiere el trabajo, lo pagará como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras.

ARTÍCULO 27º.- El trabajo dominical y festivo se sujetará a las siguientes reglas:

1. El trabajo en día de descanso obligatorio, o días de fiesta se remunera con un recargo del ciento por ciento (100%), sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas, sin perjuicio del aumento gradual de que trata el parágrafo transitorio del artículo 14 de la Ley 2466 de 2025, modificadorio del artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. Si con el día de descanso obligatorio, coincide otro día de descanso remunerado, solo tendrá derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.

PARÁGRAFO PRIMERO. - Por el día de trabajo en día de descanso obligatorio, la empresa reconocerá el recargo correspondiente, adicional al salario ordinario de ese día. Ahora bien, se entenderá que el trabajo dominical (en descanso obligatorio) es ocasional, cuando el trabajador labore uno (1) o dos (2) días de descanso obligatorio durante el mes calendario, caso en el cual deberá escoger entre una de las siguientes opciones: i) el recargo correspondiente; o ii) un día de descanso remunerado en la semana inmediatamente siguiente.

Por su parte, será habitual cuando el trabajador labore tres (3) o más días de descanso obligatorio durante el mes calendario, caso en el cual tendrá derecho al recargo correspondiente, adicional a su salario ordinario, más un día de descanso remunerado en la semana inmediatamente siguiente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - Las partes del contrato de trabajo podrán convenir por escrito que su día de descanso sea distinto al domingo. En caso de que las partes no lo hagan expreso en el contrato u otro sí, se presumirá como día de descanso obligatorio el domingo.

PARÁGRAFO TERCERO. - Implementación Gradual. La Empresa implementará de manera gradual el aumento del recargo en día de descanso obligatorio de la siguiente manera: a partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80%; a partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio

a 90%; y a partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio.

PARÁGRAFO CUARTO. - Si algún trabajador llegare a desempeñar sus funciones bajo una jornada flexible, donde el día de descanso obligatorio puede o no coincidir con el domingo, no le aplicarán las reglas dispuestas en el párrafo primero, en el evento que el domingo sea un día laborable para él y, en consecuencia, su día de descanso obligatorio se fije en un día distinto de la semana. Así, las reglas contenidas en el párrafo primero le serán aplicables siempre que labore su día de descanso obligatorio.

PARÁGRAFO QUINTO. - Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio del día no laborado se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. (Artículo 178 C.S.T.).

CAPÍTULO IX VACACIONES REMUNERADAS

ARTÍCULO 28º.- Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (artículo 186, numeral primero, C.S.T)

ARTÍCULO 29º.- La época de vacaciones será señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y serán concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. La empresa dará a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que concederá las vacaciones, pudiendo acceder o no a las solicitudes en los términos planteados por los trabajadores (artículo 187, C.S.T.).

ARTÍCULO 30º.- Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. Los trabajadores que por necesidades del servicio deban interrumpir sus vacaciones, deberán reanudarlas en un lapso que no exceda de quince (15) días, contado a partir de la fecha en que haya cesado el hecho que dio origen a la interrupción, sin que en todo caso se pierda el derecho en los eventos que no se tomen en el tiempo antes citado, por lo cual también podrá acordar con el empleador fecha distinta para garantizar el descanso efectivo.

(Artículo 188 del C.S.T).

ARTÍCULO 31º.- En todo caso, el trabajador gozará anualmente por lo menos de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.

1. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años;
2. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados y de confianza (artículo 190, C S.T).
3. Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a los posteriores, en los términos del artículo 190 del C.S.T.

ARTÍCULO 32º. – El empleador y el trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se paguen en dinero hasta la mitad de ellas (L.1429/2010 Artículo. 20). Al momento de decidir la compensación en dinero de las vacaciones, las partes establecerán la época en que el trabajador deberá disfrutar de aquellos días de vacaciones efectivamente causados, pero que no hayan sido disfrutados o compensados en dinero.

PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso, para la compensación de vacaciones a la terminación del contrato se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador (Artículo 189, C.S.T. modificado por el Artículo 20 de la Ley 1429 de 2010). En los demás casos las vacaciones se cancelan como lo indica el artículo 192 del C.S.T.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El trabajador debe reincorporarse al trabajo al día hábil siguiente a aquel en que terminen las vacaciones.

ARTÍCULO 33º.- Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.

PARÁGRAFO 1. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan o en todo el tiempo si fuere menor.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de calcular el valor de las vacaciones compensadas en dinero, en vigencia del contrato o a su finalización, se deberá tener en cuenta los recargos nocturnos, dominicales y/o festivos, el trabajo suplementario o en horas extras y únicamente quedará excluido el valor del Auxilio de Transporte.

ARTÍCULO 34º.-La empresa pagará al trabajador, por concepto de vacaciones, de la siguiente manera:

- a) **Disfrutadas en tiempo:** El empleador cancelará los aportes al Subsistemas de Seguridad Social (salud, pensión,) y parafiscales (SENA.2%- ICBF 3%, Subsidio familiar 4%, según sea el caso), el pago de dichos aportes se efectuará sobre el último salario devengado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de las respectivas vacaciones.
- b) **Compensadas en dinero por la terminación del Contrato:** La empresa cancelará los aportes a parafiscales (SENA 2%- ICBF 3%, Subsidio familiar 4%, según sea el caso), el valor reconocido en la liquidación al momento de terminar el contrato de trabajo. Esto estará sujeto a la vigencia normativa.
- c) **Remuneradas:** La empresa cancelará los aportes Parafiscales (SENA.2%- ICBF 3%, Subsidio familiar 4%, según sea el caso), por acuerdo entre el trabajador y el empleador, se puede acordar compensar hasta la mitad de las vacaciones, de conformidad con el art. 189 del C.S.T. Esto estará sujeto a la vigencia normativa.

ARTÍCULO 35º.- La empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso del trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1967, artículo quinto).

PARÁGRAFO - En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (artículo tercero. Parágrafo Ley 50 de 1990).

CAPÍTULO X PERMISOS Y LICENCIAS

ARTÍCULO 36º.- La Empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, a juicio de la Empresa, para concurrir, en su caso, al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, debiendo entregar, de ser el caso, el soporte que acredite la actividad a realizar y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la Empresa o a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudique el funcionamiento de la operación de la Empresa. Así mismo, se concederán los permisos para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas, para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en las que resulte obligatoria la asistencia por requerimiento del centro educativo y para atender citaciones judiciales, administrativas y legales debidamente comprobadas. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

Todo permiso deberá ser solicitado previamente por escrito o excepcionalmente en forma verbal, cuando la situación así lo requiera, con especificación clara y detallada de las razones que lo motivan y con determinación del tiempo estimado de duración; ello excepto en los casos de grave calamidad doméstica, debidamente comprobada, en los cuales el aviso debe darse con la oportunidad que las circunstancias lo permitan. Toda solicitud de permiso se tramitará ante el jefe directo del trabajador.

- 1. Grave calamidad doméstica.** La grave calamidad doméstica se entiende como el suceso familiar que afecta sustancialmente el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en el que se ven amenazados derechos fundamentales de importancia significativa para la vida personal o familiar del mismo. La oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las circunstancias.

Los permisos por calamidad doméstica podrán ser concedidos entre uno (1) y tres (3) días hábiles, dependiendo la gravedad de la situación, a juicio del empleador. De considerar el trabajador que requiere mayor tiempo debe ser convenido entre la Empresa y el trabajador, atendiendo el principio de razonabilidad. Las licencias por grave calamidad doméstica serán remuneradas (Sentencia C – 930 de 2009) y no podrán ser compensadas.

Entre otras, se consideran circunstancias de grave calamidad doméstica que ameritan el otorgamiento de permisos, las siguientes situaciones: la hospitalización del cónyuge o del compañero(a) permanente, hijos y padres del trabajador; los desastres naturales y los hechos catastróficos, fortuitos o imprevistos que afecten la salud, los bienes o la vivienda del trabajador y su grupo familiar. El trabajador debe demostrar ante la Empresa al reintegrarse y por lo menos sumariamente la ocurrencia del hecho generante de la calamidad doméstica, pues no bastará aducirlo. Los casos acá no contemplados serán evaluados por la Empresa y esta determinará si se consideran o no como grave calamidad doméstica para efectos de otorgar el permiso remunerado solicitado por el trabajador.

- 2. Actos fúnebres de compañeros de trabajo.** En caso de acto fúnebre de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta al 10% de los trabajadores de la sección a la que haya pertenecido el trabajador fallecido. El permiso es remunerado (Sentencia C – 930 de 2009).

En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. El permiso será remunerado (Sentencia C – 930 de 2009)

- 3. Actividades sindicales.** Los permisos para desempeñar actividades sindicales serán remunerados, pero no estarán exentos de cumplir los requisitos legales y reglamentarios (Artículo 57 C.S.T.).

- 4. Luto.** En cumplimiento de la Ley 1280 de 2005, se reconocerán cinco (5) días hábiles de licencia por luto a el trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo civil y primero de afinidad, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. También gozarán de la licencia remunerada por luto el hijo, padre o madre de crianza, siempre que medie una declaración de reconocimiento por parte de un juez de familia o notario, según los parámetros previstos en el artículo 11 de la Ley 2388 de 2024. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral.

El trabajador deberá demostrar el fallecimiento mediante la presentación del registro civil de defunción, y demás documentos que la Empresa le solicite con el fin de verificar el parentesco con la persona fallecida, esto dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho.

Si el fallecimiento ocurrió durante el periodo de vacaciones, las vacaciones se suspenderán para hacer uso de la licencia por luto, conforme con lo establecido en el artículo 188 del Código Sustantivo del Trabajo, debiéndose acordar con el empleador la fecha en que las mismas reiniciarán de no hacerse inmediatamente después de terminada la licencia por luto.

- 5. Citas médicas.** Los permisos para asistir a citas médicas de urgencias o programadas con especialistas son remunerados, pero el trabajador debe haber solicitado permiso al empleador con una antelación de mínimo dos (2) días calendario, salvo que se trate de una emergencia, caso en el cual debe notificar a la empresa telefónicamente su inasistencia e inmediatamente después aportar el correspondiente certificado o soporte.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para que se genere la remuneración del tiempo utilizado en citas médicas, se debe demostrar ante la Empresa, haber asistido a la misma y el tiempo utilizado para tal fin, de tal forma que aquel tiempo que no se demuestre que se usó en la misma no se remunerará y se derivarán las consecuencias disciplinarias que correspondan si hay lugar a ellas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La enfermedad o accidente del trabajador serán comprobados por lo cual los trabajadores están obligados a entregar a su jefe inmediato los certificados de incapacidad para trabajar expedidos por la EPS o la ARL en el caso de enfermedad común, accidente o enfermedad laborales, los cuales serán los únicos aceptados por la Empresa, lo que deberán hacer el mismo día que inicia la incapacidad por medios electrónicos y en físico ante Gestión Humana máximo el día hábil siguiente al inicio de la misma, pero de no ser posible entregarla al día siguiente, se deberá radicar la incapacidad en físico una vez el trabajador pueda retornar a sus labores o cuando las circunstancias así se lo permitan.

De no hacerlo se incurre en incumplimiento de obligaciones. En todo caso el trabajador debe informar directa o indirectamente y de forma inmediata a la Empresa sobre su incapacidad.

PARÁGRAFO TERCERO. La ausencia por enfermedad solo se justificará mediante la presentación de certificación (incapacidad) expedida por la Empresa Promotora de Salud a la que esté afiliado el trabajador o por la Administradora de Riesgos Laborales, según sea el caso. Si la incapacidad es emitida por una IPS adscrita a la red de prestadoras de la EPS, se deberá presentar esta incapacidad para su respectivo trámite al empleador.

6. **Diligencias judiciales.** En caso de asistencia a diligencias judiciales y administrativas se deberá presentar, con un tiempo no inferior a 5 (días) días hábiles previos a la misma, la correspondiente citación, expedida por el funcionario judicial o administrativo competente, y en caso de no ser posible, una vez concluida la misma, se deberá solicitar la certificación sobre la asistencia a la diligencia judicial, expedida legalmente.
7. **Obligaciones escolares.** El permiso para asistir a las obligaciones escolares como acudiente en las que resulte obligatoria la asistencia del trabajador se otorgará siempre que exista requerimiento del centro educativo comprobable. Dentro de los dos (2) días hábiles anteriores al permiso, el trabajador deberá acreditar ante el área de Recursos Humanos o quien asuma dicho rol, la asistencia a la actividad escolar.
8. **Licencia por maternidad.** Descanso remunerado de dieciocho (18) semanas que se concede a la trabajadora en estado de embarazo en la época del parto con el objeto de su recuperación física y de contar con un espacio para el cuidado del niño. La cual será remunerada teniendo en cuenta el ingreso base de cotización reportado al momento de iniciar la licencia, entendiéndose por inicio, el reportado en el día uno (1) de la licencia. Se debe reconocer una prestación económica por ciento veintiséis (126) días, salvo que el parto sea prematuro o múltiple, caso en el cual se amplía la licencia, o en el evento que se presente un supuesto de reconocimiento proporcional de la licencia, cuando el trabajador no haya cotizado la totalidad del periodo de gestación, evento en el cual se reconocerá y pagará proporcionalmente como valor de la licencia de maternidad, un monto equivalente al número de días cotizados frente al periodo real de gestación. (Artículo 2.2.3.2.1 del Decreto 1427 de 2022).
9. **Licencia de maternidad por extensión.** Garantía que se extiende a la madre adoptante, al padre que quede a cargo del recién nacido, sin apoyo de la madre, sea por enfermedad, abandono, o muerte, o al que adquiere la custodia justo después del nacimiento y que consiste en el derecho a disfrutar de una licencia de dieciocho (18) semanas remuneradas o el tiempo que falte para completar estas, y cuya prestación económica se encuentra a cargo del sistema de seguridad social en salud, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se ha adoptado, o del que adquiere la custodia justo después del nacimiento. (Artículo 2.2.3.1.3 del Decreto 1427 de 2022).

- 10. Licencia por aborto espontáneo, interrupción voluntaria del embarazo o parto prematuro no viable.** Licencia para las trabajadoras que, en el curso del embarazo, sufran un aborto espontáneo, parto prematuro no viable, o se practiquen una interrupción voluntaria del embarazo, será entre 2 y 4 semanas, conforme el criterio del médico tratante (Artículo 2.2.3.1.3 del Decreto 2126 de 2023).
- 11. Licencia de paternidad.** Conceder al trabajador, acorde con lo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 2° de la Ley 2114 de 2021, dos (2) semanas de licencia remunerada por paternidad, la cual podrá ser ampliada en una semana adicional, según lo dispone dicha norma, para lo cual el trabajador deberá haber cotizado durante los meses que correspondan al periodo de gestación de la madre, incluido el mes de inicio de la licencia, procediendo el reconocimiento proporcional por cotizaciones, cuando hubiere cotizado por un periodo inferior al de la gestación (Artículo 2.2.3.2.7 Decreto 2126 de 2023). La Empresa deberá hacer el trámite para el reconocimiento de la licencia de paternidad ante la EPS, pero es obligación del trabajador informar a la Empresa la ocurrencia del hecho que genera la licencia y presentar los documentos que acrediten el hecho, pues los documentos deben presentarse ante la E.P.S., dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de nacimiento del menor.
- 12. Licencia parental compartida.** Cuando los padres del menor, deciden distribuir, de mutuo acuerdo y libremente entre sí las últimas seis (6) semanas de la licencia de la madre, según se acuerde con el empleador y previa solicitud del trabajador. En el caso de la madre esta licencia es independiente del permiso de lactancia. En todo caso, como mínimo la madre deberá tomar las primeras doce (12) semanas después del parto, las cuales son intransferibles, las seis (6) restantes se pueden distribuir entre la madre y el padre, de común acuerdo. El tiempo de licencia del padre no se puede recortar en aplicación de esta figura (Ley 2114 de 2021 y Decreto 2126 de 2023).
- 13. Licencia parental flexible de tiempo parcial.** La madre y/o padre podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o paternidad por un período de trabajo de medio tiempo equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado, previa solicitud y acuerdo con el empleador. En el caso de la madre esta licencia es independiente al permiso de lactancia. Los padres podrán usarla antes de la semana dos (2) de su licencia de paternidad, las madres no antes de la semana trece (13) de su licencia de maternidad (Ley 2114 de 2021 y Decreto 2126 de 2023).
- 14. Licencia para el cuidado de la niñez.** Conceder al padre o madre trabajador(a) o que detente la custodia y cuidado personal de un menor de edad que padezca una enfermedad o condición terminal, o un cuadro clínico severo derivado de un accidente grave requieren cuidado permanente, o que requieran cuidados paliativos para el control del dolor y otros síntomas, esto para el cuidado del mismo, una vez por año, una licencia remunerada por un periodo de diez (10) días hábiles, que se pueden otorgar de manera continua o discontinua (según acuerdo con la Empresa). Esta licencia será concedida por la Empresa, previa certificación o

incapacidad otorgada por el médico tratante, en donde conste la necesidad de acompañamiento y el diagnóstico clínico. (Artículo 3 Ley 2174 de 2021 y artículo 2.2.3.1.3 del Decreto 2126 de 2023).

Las solicitudes de permisos diferentes a los numerales anteriores, deben también tener el respectivo soporte y es discrecional del jefe inmediato concederlos o no. Como ejemplo de estas solicitudes, están entre otros: permisos para atender citas en los colegios de los hijos, diligencias en Notarías, citaciones a entidades del estado, citas médicas de familiares que requieran su compañía, permisos por matrimonio, por mudanza etc., los que podrán ser o no remunerados a juicio de la empresa.

En todo caso dichas solicitudes deberán ser reportadas por el jefe inmediato del trabajador, el mismo día al área de Gestión Humana.

En el caso en que el trabajador deba compensar en horas el tiempo del permiso otorgado, este deberá hacerlo como máximo quince (15) días calendario después de concedido el permiso y con un límite de dos (2) horas diarias para la compensación. El trabajador que desee compensar en horas con anticipación al permiso a solicitar, sólo podrá hacerlo como máximo quince (15) días calendario antes de la fecha del permiso.

15. Descanso remunerado durante lactancia: La Empresa concederá a la trabajadora dos (2) descansos, de treinta (30) minutos cada uno, dentro de la jornada para amamantar a su hijo, sin descuento alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad, y una vez cumplido este periodo, un (1) descanso de treinta (30) minutos en los mismos términos hasta los dos (2) años de edad de/ menor: siempre y cuando se mantenga y manifieste una adecuada lactancia materno-continua (art. 6 de la Ley 2306 de 2023).

16. Permisos o licencias no remuneradas. Los permisos y licencias no remuneradas estarán clasificados así:

- a. Permiso temporal. Aquellos que no excedan de ocho (8) horas laborales, solicitados para atender asuntos personales distintos a la calamidad doméstica.
- b. Permisos extraordinarios o licencias no remuneradas. Aquellos que excedan de ocho (8) horas laborales, solicitados para atender asuntos personales distintos a la calamidad doméstica.
- c. Los permisos ordinarios de menos de cuatro (4) horas deben ser solicitados por lo menos antes de las nueve de la mañana (9:00 a.m.) si se va a tomar en la tarde del mismo día, y antes de las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) si va a ser tomado en la mañana de día siguiente.

- d. Los permisos temporales deben ser solicitados por lo menos con dos (2) días calendario de anticipación.
- e. Los permisos extraordinarios o licencias no remuneradas deben ser solicitados por lo menos con ocho (8) días calendario de anticipación.

CAPÍTULO XI
SALARIO MÍNIMO, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y
PERIODOS QUE LO REGULAN

ARTÍCULO 37º.- Formas y libertad de estipulación.

1. La empresa y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea etc., siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21, y 340 del Código Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones sociales, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al dominical y festivo el de primas legales, extralegales, subsidios y suministros en especie, y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones.
3. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía.
4. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar, pero la base para efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).
5. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha. Sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, Ley 50 de 1990).

ARTÍCULO 38º.- Se entiende por jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con periodos mayores (artículo 133. CST.).

ARTÍCULO 39º.- Salvo convenio por escrito en el que se establezca algo diferente, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral primero, C.S.T.). Igualmente, el empleador podrá cancelar el salario y demás acreencias laborales mediante abono en cuenta bancaria a nombre del trabajador, todo de conformidad con la legislación vigente.

ARTÍCULO 40º.- El periodo de pago del salario será quincenal o mensual, dependiendo del cargo, y se pagará por períodos vencidos al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito así:

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor de un mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con el salario del período siguiente (artículo 134, C.S.T.).

CAPITULO XII

SERVICIO MEDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 41º.- Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador.

PARÁGRAFO. La empresa realizará como mínimo las siguientes evaluaciones medicas ocupacionales a todos los trabajadores: (i) evaluación médica de ingreso; (ii) evaluaciones medicas ocupacionales periódicas (programadas, por cambios de ocupación, en algunos casos especiales después de una incapacidad o por reintegro) y (iii) evaluación médica de egreso.

ARTÍCULO 42º.- El empleador dará inducción y capacitación al trabajador respecto de las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las determinadas por el empleador en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para prevención de las enfermedades y de los riesgos laborales, especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

ARTÍCULO 43º.- Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo conducente para que sea

examinado por el médico correspondiente, a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse.

Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida.

PARÁGRAFO: Los trabajadores están obligados a presentar los certificados de incapacidad para trabajar expedidos por la EPS o la ARL en el caso de enfermedad común, accidente o enfermedad laborales, los cuales serán los únicos aceptados por la Empresa, lo que deberán hacer el mismo día que inicia la incapacidad por medios electrónicos y en físico ante Gestión Humana máximo al día hábil siguiente al inicio de la misma, pero de no ser posible entregarla al día siguiente, se deberá radicar la incapacidad en físico una vez el trabajador pueda retornar a sus labores o cuando las circunstancias así se lo permitan.

De no hacerlo se incurre en incumplimiento de obligaciones. En todo caso el trabajador debe informar directa o indirectamente y de forma inmediata a la Empresa sobre su incapacidad.

ARTÍCULO 44º.- Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos.

ARTÍCULO 45º.- Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los trabajadores con recomendaciones y/o restricciones médicas cumplirán con sus responsabilidades y funciones bajo seguimiento y cumplimiento por parte de la Empresa, para lo cual ésta tendrá en cuenta la recomendación o restricción, siempre con fundamento en los estudios o conceptos que la empresa considere necesarios.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los trabajadores con restricciones médicas tienen la obligación de presentarlas a la Empresa, a la mayor brevedad posible, una vez éstas sean emitidas por el médico tratante, el área o empresa de salud ocupacional, la ARL o la EPS, dependiendo del caso.

PARÁGRAFO TERCERO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva Empresa, que le hayan comunicado por escrito, se tendrá como falta grave y facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

ARTÍCULO 46º.- En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la E.P.S y la A.R.L. Del mismo modo, informará al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), y deberá reportarlo a la respectiva ARL en los términos establecidos en el inciso 2° del artículo 3° de la Resolución 156 de 2005 y la Resolución 1401 de 2007.

ARTÍCULO 47º.- En caso de accidente o incidente no mortal, aún el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes y se dé cumplimiento al aviso previsto en el régimen de Seguridad Social. El médico competente continuará el tratamiento respectivo e indicará las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad, cuando a ello haya lugar (Artículo 21 y 62 Ley 1295/1994, Res. 2851/2015, Dec. 1072/2015). La empresa no responderá de la agravación que se presente en las lesiones o perturbaciones causadas por el accidente, por razón de no haber dado el trabajador el aviso correspondiente o haberlo demorado sin justa causa. Si fuese el caso, y se presentase un accidente grave o fatal, la Empresa remitirá a la Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del evento, el informe de investigación del accidente de trabajo. (Artículo 14 de la Resolución 1401 de 2007). En este último evento, esto es accidente grave o fatal, se deberá informar al Ministerio de Trabajo dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que se presentó el accidente.

ARTÍCULO 48º.- Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el procesamiento y remisión de esta información. (Artículo 30 de la Resolución 0312 de 2019).

ARTÍCULO 49º.- La empresa deberá llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en la Empresa deberá ser informado por el empleador a la ARL y a la EPS, en forma simultánea, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. Así mismo, de conformidad con la Resolución 2851 de 2015, en los casos de accidentes laborales graves y mortales el empleador deberá notificar a la EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador, a la correspondiente ARL y a la respectiva Dirección Territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo donde hayan sucedido los hechos sobre la ocurrencia del

accidente de trabajo o de la enfermedad laboral. Copia del informe deberá suministrarse al trabajador y cuando sea el caso, a la IPS que atienda dichos eventos.

ARTÍCULO 50º.- En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la empresa como los trabajadores se someterán a las normas de riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1.989, expedida por el Ministerio de Trabajo y S. S. y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto 1072 de 2015, la legislación vigente sobre Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) y, de conformidad a los términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias del Decreto antes mencionado.

PARÁGRAFO PRIMERO. De conformidad con la Resolución 1401 de 2007, el COPASST participará en la investigación de los accidentes laborales que llegaren a ocurrir en la Empresa. Asimismo, la Empresa conformará un equipo investigador de los accidentes laborales, que investigará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho, registrará en un formato de investigación, en forma veraz y objetiva toda la información que conduzca a la identificación de las causas reales del accidente laboral e implementará las medidas y acciones correctivas que, como producto de la investigación se recomienden.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El trabajador estará obligado a utilizar los elementos de protección personal y demás elementos de seguridad que le sean suministrados por la Empresa para la adecuada prestación de sus servicios. Cualquier accidente que se ocasione en virtud de la negligencia o no utilización de los elementos de protección personal se presumirá haber ocurrido por culpa de la víctima.

ARTÍCULO 51º. - El trabajador que se negare sin justa causa a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos indicados por el médico tratante, será sancionado por parte de la Compañía calificando este incumplimiento como falta grave.

CAPÍTULO XIII PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTÍCULO 52º.- Los trabajadores tienen como deberes, además de los que establece la ley, los siguientes:

1. Respeto y subordinación a los superiores.
2. Respeto a sus compañeros de trabajo.
3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores.
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa.

5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible.
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es, en todo caso, la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de instrumentos de trabajo de propiedad de La Empresa.
9. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus labores, pues está prohibido, salvo orden de superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros, a menos que también haga parte de su rol o manual de funciones.
10. Hacer buen uso de las herramientas e instrumentos de trabajo proveídos por la compañía y velar por la identificación de peligros y situaciones que puedan eventualmente causar daño o perjuicio a La Empresa. De lo contrario, se podrá descontar del salario los costos asociados a daños de equipos por culpa grave o dolo debidamente acreditados.
11. No suspender las actividades laborales antes de la hora señalada que indique la terminación del turno o de su jornada de trabajo.
12. Dar cumplimiento a todas las normas de seguridad establecidas por la Empresa.
13. Asistir y participar en todos los programas de capacitación que desarrolle la Empresa.
14. Cumplir las citaciones por parte del Comité de Convivencia Laboral y Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral.
15. Acatar los acuerdos establecidos con el Comité de Convivencia Laboral y el Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral, en pro del bienestar de todos los colaboradores.
16. Acatar las prescripciones médicas y recomendaciones de la EPS o ARL.
17. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Empresa.
18. Asistir a cursos, seminarios, talleres y demás actividades de formación programadas por la Empresa.
19. Guardar respeto a terceros y a las personas que tengan alguna vinculación con la empresa.
20. Velar por la debida conservación y custodia de los bienes de la Empresa, avisando oportunamente cuando estén expuestos al deterioro por indebida preservación, falta o indebido almacenamiento. Asimismo, avisar en caso de deterioro de las herramientas, instrumentos y demás útiles para evitar los accidentes de trabajo.
21. Confidencialidad en el manejo de la información.
22. Cumplimiento en el protocolo de conservación y archivo de documentos físicos y electrónicos.

CAPÍTULO XIV
ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 53º. - El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente: Director General País, Directores, Gerentes, Jefes, Coordinadores, Especialistas, Analistas, Área Managers, Store Managers y Sellers.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los cargos de directores y gerentes tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la Empresa, o en su defecto a quienes estos deleguen para tal función.

PARÁGRAFO SEGUNDO: los cargos de jefes y coordinadores, según el organigrama en vigencia, citará y aplicará las actas de descargos correspondientes a los procesos disciplinarios y remitirá los expedientes disciplinarios para la correspondiente imposición por parte de los cargos enlistados en el párrafo anterior, según sea el caso.

CAPÍTULO XV

LABORES PROHIBIDAS PARA MENORES DE 18 AÑOS

ARTÍCULO 54º. - Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años en trabajos de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. No pueden ser empleados en trabajos subterráneos ni en general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (ordinales 2 y 3 del artículo 242 del C.S.T.)

ARTÍCULO 55º. - Los menores de dieciocho (18) años no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:

1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud.
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente ventilación.
3. Trabajos subterráneos de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radio frecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.

9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o cáusticas.
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidrioado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio del Trabajo, o la entidad que haga sus veces.

PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de quince (15), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje, en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que haga sus veces, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio del Trabajo, o la entidad que haga sus veces pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo 117-Ley 1098 de

2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia – Resolución 4448 de 2005 y Resolución 1677 de 2008).

Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (artículo 242 del Decreto 2737 de 1989).

CAPÍTULO XVI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 56º. - Son obligaciones especiales del empleador:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedades. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 36 de este Reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en la que conste: el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente.
8. Cumplir con el pago anticipado de horas extras y de recargos, nocturnos, dominicales y/o festivos que se pacten en los contratos de trabajo, dependiendo de cada cargo y de la naturaleza de las funciones propias de cada trabajador.
9. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 2306 de 2023.
10. Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados a que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora

en tales períodos o que, si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas.

11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas.
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.

ARTÍCULO 57º. - Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, la información que sea de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. En consecuencia, el trabajador evitará hablar con personas extrañas a la Empresa de asuntos relacionados con la organización interna de la misma, manteniendo en reserva cualquier dato obtenido o que le llegue a su conocimiento por razón de su oficio y además, no retirará de los archivos de la Empresa, sin previo permiso del representante de ésta, documento alguno ni los dará a conocer a persona alguna.
3. Observar y cumplir con suma diligencia y cuidado las órdenes e instrucciones sobre el manejo de los equipos de trabajo, mercancía y productos, con el fin de evitar accidentes, daños y pérdidas de cualquier índole para La Empresa.
4. Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos, equipos y útiles que les hayan facilitado.
5. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
6. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios. Así mismo, reportar al jefe inmediatamente superior cualquier error, daño, falla o accidente que ocurra en el marco de la prestación de sus servicios.
7. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa.
8. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas en los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes de trabajo o de enfermedades laborales, así como portar durante la actividad laboral el equipo de protección personal, ropa de trabajo y los demás implementos de seguridad industrial proporcionados por la Empresa.
9. Atender en forma oportuna, respetuosa, cortés y eficiente a todos los que hacen parte de La Empresa, así como a los clientes y terceros con los que la Empresa sostenga relación de cualquier índole.
10. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.). En caso de cualquier comunicación que se dirija o deba dirigirse al trabajador, se entenderá válidamente notificada a este si se remite a

la última dirección o correo electrónico registrado en la Empresa.

11. Comunicar a la Empresa, inmediatamente se produzcan cambios sobre el estado civil, fallecimiento de hijos, cónyuge, compañero permanente o padres, nacimiento de hijos, adopción de hijos, situación pensional y condición de salud, esto con el fin de que la Empresa pueda actualizar sus registros para los efectos en que tales hechos incidan.
12. Asistir puntualmente al trabajo, según el horario correspondiente y registrar personalmente los controles que la empresa establezca para este fin.
13. Asistir puntualmente a los cursos y capacitaciones programados y organizados por la Empresa dentro o fuera de sus instalaciones.
14. Observar estrictamente lo establecido por la empresa para solicitud de permisos y para avisos y comprobación de enfermedad, de ausencias y de novedades semejantes
15. Cumplir y desarrollar las órdenes e instrucciones que se le imparten por sus superiores para la realización o ejecución normal del trabajo que se le encomienda.
16. Observar cuidadosamente las normas de tránsito de las autoridades competentes cuando la Empresa le confiere el manejo de vehículos.
17. Dar uso adecuado a las herramientas o elementos de trabajo exclusivamente para los fines relacionados con el trabajo.
18. Someterse a todas las medidas de control que establezca La Empresa.
19. Comunicar accidentes o incidentes de trabajo, por leves que sean, en forma inmediata al superior inmediato.
20. En el evento en que le sea asignado un computador portátil de la Empresa, su utilización, cuidado y seguridad deberá ser el adecuado y el esperado derivado de la utilización normal del mismo como herramienta de trabajo.
21. La trabajadora en estado de embarazo debe empezar a disfrutar la licencia remunerada consagrada en el numeral 1 del artículo 236, al menos una (1) semana antes de la fecha probable del parto. (artículo 4 ley 1468 de 2011), a menos que se presente una justificación válida que impida el inicio a término.
22. Observar estrictamente el conducto regular señalado en este reglamento para todos los asuntos o reclamos que se deriven de sus relaciones con la Empresa.
23. Cumplir los procesos, reglamentos, códigos y documentos que la empresa determine para su desarrollo.
24. Garantizar el respeto, la tolerancia y en general las buenas relaciones con sus compañeros de trabajo para propender por un buen clima laboral.
25. Entregar a la terminación del contrato, por cualquier causa, los valores, elementos, documentos, carnés, informes, inventarios o herramientas de trabajo de propiedad del empleador y su puesto o área de labor a un representante de la misma, para así ceder su espacio el día de la finalización del compromiso contractual.
26. Laborar los días de descanso obligatorio, cuando las necesidades del servicio así lo ameriten, así como desarrollar las actividades propias del cargo y brindar la colaboración necesaria, cuando ello implique la ejecución de tareas con carácter urgente. En todo caso, la Empresa reconocerá los recargos legales a que haya lugar y concederá los descansos compensatorios correspondientes a las labores en trabajo dominical.

27. Informar al empleador con la debida anticipación (haciendo uso de las herramientas tecnológicas a su alcance) sobre cualquier circunstancia o causa justificada que le impida ir al lugar de trabajo. Igualmente, tratándose del retiro ocasional de la zona de trabajo, avisar al compañero de trabajo de la respectiva sección, cuando este afecte el funcionamiento normal del área.
28. Cuando esté realizando labores que impliquen el desarrollo de actividades por fuera del lugar habitual de trabajo, comunicarse con su superior inmediato al momento de iniciar labores, a fin de coordinar y respetar el horario de trabajo establecido en este reglamento. Bajo ninguna circunstancia se permite realizar cambios para recortar la jornada de trabajo.
29. Seguir estrictamente lo establecido o lo que establezca la Empresa para la solicitud de permisos, según el procedimiento y los términos previstos en este reglamento, y presentar oportunamente el certificado de incapacidad médica expedida por el EPS o ARL.
30. Entregar el dinero en efectivo o títulos valores, cualquiera que sea, que le sean entregados en el marco de la prestación de sus servicios.
31. Guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de su oficio y cuya comunicación a otras personas pueda causar perjuicio al empleador. Así mismo, mantener absoluta reserva sobre todos los conocimientos e informaciones que obtenga en ejercicio de las funciones encomendadas.
32. El trabajador reconoce que los trabajos y consiguientes resultados en las actividades y cuando por la naturaleza de sus funciones haya tenido acceso a secretos o investigaciones confidenciales serán de propiedad exclusiva del empleador, lo mismo ocurre con las mejoras que se obtengan en los procedimientos.
33. Aceptar todo cambio de función u oficio que disponga el empleador cuando tales cambios no desmejoran las condiciones laborales del trabajador, ni impliquen una modificación sobre condiciones sustanciales del trabajo.
34. Los jefes o coordinadores tienen la obligación de asegurar la implementación total del programa de seguridad dentro de sus áreas de responsabilidad y de la orientación y el entrenamiento de sus empleados para realizar sus labores individuales. Esto incluye la seguridad personal y la protección de los bienes y del ambiente, los cuales estarán acompañados del certificado de capacitación de funciones.
35. Los jefes o coordinadores tienen la obligación de la aplicación de prácticas y procedimientos seguros y eficientes, así como la iniciación de acciones correctivas si un empleado deja de trabajar de una manera eficiente y segura.
36. Aplicar las prácticas y procedimientos de trabajo eficientes y seguros, incluyendo la identificación de condiciones peligrosas.
37. Cumplir con su trabajo dentro de los límites de una operación segura y responsable hacia el ambiente, por lo cual los miembros de la organización tienen la autoridad para suspender el trabajo que no cumpla con estas responsabilidades.
38. Organizar el trabajo de tal forma que al terminar la jornada no se deje mercancía, equipos, instrumentos ni objetos peligrosos, procurando así por el adecuado orden y aseo.
39. Utilizar los equipos de comunicación de manera adecuada garantizando oportuna y suficiente comunicación con el superior inmediato.

40. Evitar el daño a la propiedad particular y/o pública.
41. Dar cumplimiento a todas las medidas y recomendaciones que formule La Empresa para prevenir y/o corregir situaciones de acoso laboral o acoso sexual laboral.
42. Entregar al momento del retiro los implementos que le fueron suministrados por la empresa.
43. Cumplir las funciones especiales que para el efecto se establezcan en los manuales o perfiles de cada cargo dentro del organigrama de la empresa.
44. Concurrir a cada citación que le sea dirigida por parte del Comité de Convivencia Laboral y Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral.
45. Atender y acatar las recomendaciones y sugerencias emitidas por el Comité de Convivencia Laboral y el Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral, o los compromisos adquiridos a raíz de algún trámite ante el mismo.
46. Presentar las pruebas requeridas para la presentación de quejas ante el Comité de Convivencia Laboral y el Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral.
47. Abstenerse de presentar falsas denuncias o quejas al Comité de Convivencia Laboral y el Comité para la Prevención del Acoso Sexual Laboral.
48. Informar al área de contabilidad cuando se consignen mayores o menores valores por concepto de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y beneficios extralegales en la nómina.
49. Tratar al público con la mayor deferencia y cortesía.
50. Permitir que la Empresa inspeccione, en cualquier momento, los contenidos de los mensajes electrónicos enviados y recibidos desde y hacia el correo corporativo del trabajador y de los archivos almacenados en el computador entregado al trabajador en virtud de su contrato de trabajo.
51. Si algún trabajador de la empresa, cualquiera que fuese su cargo o función, estuviere involucrado o fuera acusado penalmente de alguno de los delitos relacionados en el Código Penal colombiano y particularmente en conductas relacionadas con Lavado de Activos y/o tráfico de sustancias prohibidas, deberá comunicarlo a la empresa dentro de los 5 días siguientes a la comisión del delito o la notificación de la acusación.
52. Cumplir las políticas de la empresa, en el evento que le sean aplicables, lo que incluye pero no se limita a: Código de Ética y Conducta, Política de Viajes, Política para la Prevención del Acoso Laboral, Protocolo de Acoso Sexual Laboral, Política de Teletrabajo, Política de Desconexión Laboral, Política de Trabajo en Casa, Política de Manejo de Información y Activos Asociados, Política de Manejo de Dispositivos Móviles, Internet y Equipo de Cómputo, Política de Licencias, Permisos e Incapacidades.
53. Hacer el número de checks de venta dependiendo la tienda donde presta sus servicios.

PARÁGRAFO. El personal de mandos medios representa a la Empresa ante los trabajadores que dirigen según el orden jerárquico establecido, y está conformado por: jefes, coordinadores, supervisores, store managers y área managers, los cuales tienen como principal responsabilidad el acertado manejo del personal a su cargo aplicando y haciendo cumplir las políticas, instrucciones y procedimientos establecidos por la Empresa. Son obligaciones adicionales de los mandos medios:

1. Guardar especial lealtad, fidelidad y confidencialidad para con la Empresa.

2. Planear, organizar, dirigir, coordinar y vigilar el trabajo que ejecuta cada uno de sus subalternos.
3. Aplicar las políticas, instrucciones, procedimientos, normas y reglamentos de la Empresa y las disposiciones legales laborales vigentes, mirando en conjunto el bien del trabajador y los derechos y deberes de sus subordinados inherentes a su relación laboral.
4. Mantener la disciplina dentro de su grupo, por el buen uso de su autoridad de mando.
5. Estimular el trabajo en equipo y la colaboración del personal en todas las áreas que se le encomienden.
6. Prestar plena colaboración a la Empresa y a los demás en su mismo nivel, a la vez que a sus superiores jerárquicos y directivos.
7. Informar y consultar a sus inmediatos superiores sobre los problemas que se presenten en todo su campo de acción.
8. Mantener las comunicaciones necesarias en todo nivel, respetando y haciendo respetar los conductos regulares establecidos.
9. Ejercitar en su trabajo toda la capacidad, conocimiento y experiencia que posea.
10. Dar ejemplo con su conducta y comportamiento dentro y fuera de la empresa. Así como no utilizar las atribuciones del cargo para ejercer presiones indebidas sobre los trabajadores.
11. Impulsar el trabajo en equipo estimulando la cooperación de todo el personal buscando el óptimo resultado para la Empresa.
12. Todas las demás obligaciones consecuentes con su posición de dirección o de especial confianza dentro de la empresa.
13. Efectuar en forma oportuna y objetiva el análisis de desempeño de sus subalternos.
14. Disponer lo necesario para que el personal a su cargo asista a las capacitaciones establecidas por la Empresa.
15. Conceder los permisos que se hagan necesarios, en los términos del artículo 36 de este reglamento, o por requerimientos del Comité de Convivencia Laboral y Sexual Laboral.

ARTÍCULO 58º. - Se prohíbe a la empresa:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso, o sin mandamiento judicial, a menos que se trate de descuentos por préstamo o deuda debidamente soportada y siempre que tal deducción se haga efectiva a la terminación del contrato de trabajo, con excepción de los siguientes:
 - a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 del Código Sustantivo del Trabajo.
 - b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley los autorice.

- c) La empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la Ley lo autoriza.
 - d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los casos de los artículos 250 y 274 del Código Sustantivo de Trabajo.
 - e) Las licencias no remuneradas solicitadas por el empleado y aceptadas por la Empresa, su representante o superior jerárquico inmediato.
 - f) El tiempo (días/horas) que el empleado se ausente de su lugar de trabajo en la Empresa injustificadamente o sin autorización del empleador, su representante o superior jerárquico inmediato.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa.
 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
 6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.
 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
 9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores.
 10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto o despedir sin justa causa comprobada a aquellos trabajadores que hayan presentado una queja por acoso laboral en los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la decisión de despido.
 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad (artículo 59, C.S.T.).

ARTÍCULO 59º. - Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer del lugar de trabajo las herramientas o elementos de trabajo, sin permiso de la empresa.

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas ilícitas o enervantes o ingerirlas dentro de las instalaciones de la empresa o durante la jornada de trabajo, cuando ese hecho perjudique, afecte o limite el desarrollo de sus funciones o cuando ponga en riesgo su seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de la empresa.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7. Usar los equipos, útiles o herramientas suministrados por la empresa en objetivos distintos al trabajo contratado.
8. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o que amenace o perjudique los equipos, elementos, instalaciones y sitios de trabajo.
9. Cualquier clase de comportamiento escandaloso, dentro de las instalaciones de la empresa, y que ponga en entredicho la moralidad de la institución y su buen nombre.
10. Llevar fuera de las oficinas de la empresa, sin autorización previa, manuales, programas (software) y documentos de cualquier naturaleza de propiedad de la compañía, prestarlos o fotocopiarlos sin autorización.
11. Fijar o escribir avisos, carteles, pancartas de cualquier clase en lugar distinto a las carteleras existentes, tales como: paredes, puertas, vitrales o ventanas de las dependencias de la empresa, sin autorización previa de la Empresa.
12. Salir de las dependencias de la empresa en horas hábiles de trabajo sin previa autorización.
13. Tratar indebidamente o en forma descuidada o irrespetuosa a los clientes, compañeros de trabajo o superiores jerárquicos.
14. Violación de las políticas, códigos y reglamentos de la Empresa.
15. El uso desmedido del celular, durante la jornada laboral, para actividades que no guarden relación con el trabajo, cuando dicho uso implique una afectación, limitación o perjudique de alguna forma el ejercicio de la labor contratada.
16. Abusar de los recursos de comunicación suministrados por la empresa.
17. Fumar dentro de las instalaciones de la Empresa, en las zonas no habilitadas para tal fin.
18. Tomar alimentos y bebidas en sitios no autorizados por la empresa.
19. Hacer u ordenar diligencias personales a personal de la empresa en horas hábiles de trabajo, sin autorización previa y escrita de la empresa.
20. Confiar a otro trabajador o tercero, sin la previa y expresa autorización correspondiente, la ejecución del trabajo confiado.
21. Dar mal uso, manejo o utilización de los bienes al trabajador confiados por parte de la empresa tales como: elementos de dotación o de protección personal, celulares,

computadores, y cualquier otro bien de propiedad de La Empresa, suministrado para facilitar o garantizar el cumplimiento de la labor.

- 22.** Recibir visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de las instalaciones de la empresa, o permitir, tolerar o admitir que terceros o extraños no autorizados ingresen a las instalaciones de la empresa para asuntos no relacionados con el trabajo.
- 23.** Realizar u omitir conductas que afecten o puedan afectar los bienes confiados al trabajador, o que violen los protocolos de bioseguridad y de inocuidad.
- 24.** Usar para fines distintos o contrarios a la forma indicada, ropa o implementos de trabajo.
- 25.** Destruir, dañar, retirar de los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos de la empresa sin autorización previa, expresa y escrita.
- 26.** Apropiarse de los equipos o bienes de propiedad de la Empresa, que estén destinados exclusivamente para el desarrollo de la actividad empresarial.
- 27.** Conducir vehículos propios, puestos a disposición de la empresa, sin el cumplimiento de las disposiciones legales para tales efectos, tales como: conducir sin licencia o con ella pero vencida, o que no corresponda a la categoría prevista en ella, o con algún otro documento vencido, lo que incluye pero no se limita a: seguro obligatorio (SOAT) y revisión técnico mecánica.
- 28.** Conducir vehículos propios, durante la jornada de trabajo, de forma imprudente o negligente.
- 29.** Introducir o sacar paquetes, mercancía u objetos de las instalaciones o lugares de la empresa, sin la autorización previa, debiendo el trabajador permitirle revisarlo a la persona que para tal efecto designe la empresa.
- 30.** Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio las personas, servicios y nombre de la empresa, o incitar a que no se adquieran, reciban u ocupen los servicios de la empresa.
- 31.** Retirar, sustraer y/o divulgar información de la empresa, sea física o magnética a través de cualquier medio, tales como: discos, CDS, USB o cualquier medio extraíble, sin la debida autorización previa, expresa y escrita por parte del representante legal de la empresa o quien haga sus veces.
- 32.** Vender, permutar, prestar o negociar en cualquier forma productos, objetos o servicios de propiedad de la empresa, sin la debida autorización previa, expresa y escrita por parte de la empresa.
- 33.** Originar o tolerar riñas, discordias o discusiones agresivas con otros trabajadores de la empresa o sus proveedores de bienes y/o servicios, o tomar parte en tales actos dentro de las instalaciones de la empresa o fuera de ella.
- 34.** Incumplir o inobservar las órdenes e instrucciones en materia de registro, matrículas, facturación, arqueo, inventario, transporte, crédito, cartera y cobranzas.
- 35.** Recibir comisiones, dádivas, prebendas, propinas o presentes de los clientes, terceros o proveedores por razón de la labor que se le ha encomendado por la empresa o como contraprestación de los servicios para los cuales fue contratado.
- 36.** Usar los medios electrónicos internos de la empresa, tales como: redes de sistemas, correo electrónico, computadores para asuntos personales y para promover eventos, colectas, rifas o para recibir o enviar o distribuir información no relacionada con la actividad de la empresa.

37. Recibir o dar dinero falso, o que recibéndolo no dé aviso inmediato a la autoridad competente.
38. Intervenir en cualquier forma en la promoción, organización o realización de huelgas, paros, ceses o suspensiones de trabajo en la empresa cuando tales hechos tengan el carácter de ilegales, intempestivos o de alguna manera, sean contrarios a las disposiciones de la ley o este reglamento.
39. Haber presentado para la admisión en la empresa o presentar después para cualquier efecto, cualquier documento o información falsa incompleta, enmendada o que no cumpla con la estricta verdad.
40. Presentar cuentas ficticias para justificar el pago de viáticos o anticipos, cualquiera que sea su modalidad.
41. Presentar documentos falsos o carentes de veracidad, para la autorización parcial de cesantía.
42. Presentar documentos falsos o carentes de veracidad, para el reconocimiento de incapacidades médicas.
43. Pedir en préstamo o exigir dinero a cualquier título, a sus subalternos de trabajo o a sus compañeros o superiores.
44. Permitir, tolerar, facilitar o autorizar a otro trabajador de la empresa o tercero no autorizado, usar las claves de acceso a los sistemas de información de la empresa, lo que involucra información de clientes, proveedores y empresas nacionales y extranjeras con las cuales La Empresa sostiene estrechas relaciones comerciales y administrativas.
45. Realizar cualquier maniobra en los documentos o en el sistema tendiente a efectuar cuadros ficticios.
46. Manipulaciones tendientes a modificar los valores recibidos o pagados sobre el flujo diario, mensual u anual de los movimientos.
47. Expedir certificaciones, constancias, recomendaciones en papelería de la empresa, sin la autorización previa.
48. Expedir certificaciones o recomendaciones con información falsa o que no esté previamente autorizada y por escrito.
49. Alterar los precios, condiciones y calidades de los productos de La Empresa.
50. Suministrar a extraños sin autorización previa y expresa de la empresa, datos relacionados con la empresa, su organización, información contable, administrativa u operativa, de cualquiera de los sistemas y procedimientos que la empresa utiliza en desarrollo de su objeto social, así como suministrar a extraños, sin autorización previa, información contable, administrativa, comercial u operativa de los productos de aquellas empresas nacionales y extranjeras con las cuales La Empresa sostiene estrechas relaciones comerciales y administrativas.
51. Las demás que resulten de la naturaleza de las funciones asignadas en el contrato, de las disposiciones legales o de este reglamento.
52. Incumplir el pacto de exclusividad laboral, si aplica.
53. Incumplir el acuerdo de confidencialidad laboral.
54. Dormirse en horas de trabajo, en las instalaciones de la Empresa.
55. Apropiarse de los dineros que maneja dentro de la Empresa.

56. No se podrá recibir dinero, ni efectivo ni en títulos valores por parte de funcionarios no autorizados por la Empresa.
57. Las demás que resulten de la naturaleza misma de las funciones asignadas en el contrato, de las disposiciones legales de este Reglamento y de los diversos Estatutos y normas de la empresa.
58. No comunicar oportunamente cualquier cambio de domicilio o lugar de prestación de servicios.
59. No hacer el análisis y realización del DIMO, como herramienta preventiva, tendiente a evitar descuadres.

ARTÍCULO 60º. - Se prohíbe a los trabajadores frente al cliente:

1. Engañar, brindándole información errada acerca de los productos, servicios o cualquier otra cuestión relacionada con su trabajo.
2. Engañar cambiando las condiciones de negociación inicial.
3. Firmar y colocar huella por cualquier cliente a cualquier tipo de documento que haga parte del proceso de negociación y/o contratación.
4. Ofrecer cualquier tipo de descuento u obsequio, diferentes a los autorizados por La Empresa.
5. Pedir pagos de dinero adicionales a los pactados en la factura correspondiente.
6. Ofrecer productos o servicios diferentes a los autorizados por la Empresa.
7. No entregar la factura inmediatamente después de efectuada la venta, a menos que el cliente manifieste expresamente no querer recibirla.
8. Recibir dinero y no entregarle el respectivo recibo provisional, así como tampoco depositarlo o garantizar su correspondiente ingreso a las cuentas de la Empresa.
9. Agredir física o verbalmente al cliente.
10. Usar información de algún cliente, sin previa autorización de éste.

CAPÍTULO XVII

ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO 61º. - El incumplimiento de algunas de las obligaciones o la violación de alguna de las prohibiciones señaladas en este reglamento o en el Contrato Individual de Trabajo, siempre que a juicio de la Empresa no constituya justa causa para dar por terminado el Contrato de Trabajo, dará lugar a la aplicación de una de las siguientes medidas y sanciones, de conformidad con la gravedad de la falta, el impacto o perjuicio que ello le genere a la Empresa y el análisis que se haga para cada caso concreto, siempre y cuando no sean justa causa de terminación del contrato, que en todo caso no tiene la naturaleza de sanción disciplinaria:

1. Llamado de atención escrito;
2. Suspensión disciplinaria.

PARÁGRAFO PRIMERO. La simple amonestación o requerimiento de mejora consiste en la advertencia verbal o escrita que el inmediato superior hace al trabajador. La sola amonestación o requerimiento de mejora no se considera sanción.

ARTÍCULO 62º. - Se establecen las siguientes clases de faltas y sus sanciones disciplinarias, así:

➤ **Sanciones por retardo al trabajo:**

1. El retraso injustificado a la hora de entrada al trabajo hasta de 30 minutos determinará, por la primera vez y a juicio de la Empresa, un llamado de atención escrito.
2. El retardo injustificado hasta de 30 minutos por segunda vez, determinará, a juicio de la Empresa, la suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.
3. El retardo injustificado hasta de 30 minutos por tercera vez, determinará, a juicio de la Empresa, la suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

➤ **Sanciones por faltas al trabajo:**

1. La falta a un turno de trabajo, sin justa causa debidamente comprobada, por primera vez, podrá sancionarse con una suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.
2. La falta a un turno de trabajo, sin justa causa debidamente comprobada, por segunda vez, podrá sancionarse con una suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

PARÁGRAFO. El valor del salario del tiempo correspondiente al retardo o inasistencia, al no haber prestación del servicio no se causa, pero la Empresa podrá pedirle al trabajador que lo compense con tiempo igual de trabajo efectivo a continuación de la jornada del día o días que ésta determine, sin que tal compensación se entienda como trabajo suplementario, pero en este evento se pagará el salario al darse la compensación, todo lo anterior sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer derivada del incumplimiento, a juicio de la Empresa.

➤ **Incumplimiento de la dotación o uniforme.**

1. El incumplimiento a usar la ropa de trabajo suministrada por la Empresa para el ejercicio de sus funciones, por la primera vez se sancionará con un llamado de atención escrito.
2. El incumplimiento a usar la ropa de trabajo suministrada por la Empresa para el ejercicio de sus funciones, por la segunda vez se sancionará con la suspensión en el trabajo desde uno (1) y hasta por ocho (8) días.

➤ **Incumplimiento de las políticas de la empresa:**

1. El incumplimiento de alguna política de la empresa, vinculante para el trabajador, por la primera vez, se sancionará con la suspensión en el trabajo desde uno (1) hasta ocho (8) días.
2. El incumplimiento de alguna política de la empresa, vinculante para el trabajador, por segunda vez, se sancionará con la suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

➤ **De las condiciones de riesgo y prácticas inseguras.**

1. El no informar las condiciones de riesgo detectadas y las prácticas inseguras a su superior inmediato o al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, podrá implicar por primera vez, llamado de atención escrito, con copia a la hoja de vida; por segunda vez, suspensión del contrato de trabajo hasta por un (1) día. De haber reincidencia, la Empresa podrá suspender el contrato de trabajo hasta por diez (10) días.
2. El no cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST y/o las normas de higiene y seguridad industrial, podrá implicar por primera vez, llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida; por segunda vez suspensión del contrato de trabajo hasta por tres (3) días. De haber reincidencia, la Empresa podrá suspender el contrato de trabajo hasta por diez (10) días.
3. El no utilizar y no mantener adecuadamente las instalaciones de la Empresa, los elementos de trabajo, los dispositivos para el control de riesgos y los equipos de protección personal suministrados por la Empresa y, el no conservar en orden y aseo los sitios de trabajo, podrá implicar por primera vez, llamado de atención escrito con copia a la hoja de vida; por segunda vez suspensión del contrato de trabajo hasta por tres (3) días. De haber reincidencia, la Empresa podrá suspender el contrato de trabajo hasta por diez (10) días.

➤ **Violación de las obligaciones y/o prohibiciones.**

1. La violación por parte del trabajador de las obligaciones y/o de las prohibiciones legales, contractuales o reglamentarias, distintas a las antes enunciadas, determinará, por la primera vez, una suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) días.

2. La violación por parte del trabajador de las obligaciones y/o de las prohibiciones legales, contractuales o reglamentarias, distintas a las antes enunciadas, determinará por la segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses.

ARTÍCULO 63º. - La sanción de suspensión prevista en los artículos anteriores implica siempre el no pago del tiempo no laborado y del respectivo dominical, cuando por motivo de la sanción, no se labora la semana completa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53 del C.S.T.

PARÁGRAFO PRIMERO. Ante una determinada falta la Empresa puede a su juicio, atendiendo las circunstancias particulares del caso, abstenerse de aplicar la sanción disciplinaria prevista en el presente reglamento o aplicar una menor, sin que ello pueda posteriormente invocarse como precedente en el caso de una falta similar cometida por el mismo trabajador o por otro.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la aplicación de las justas causas de terminación unilateral del Contrato de Trabajo por parte del empleador, contempladas en la ley, el Contrato Individual o en este Reglamento Interno de Trabajo, entendiendo que el despido, según los parámetros internos de la Empresa, no se considera una sanción disciplinaria.

ARTÍCULO 64º. - Constituyen **FALTAS GRAVES** y causales de terminación del contrato con justa causa

1. El retraso de 30 minutos en la hora de entrada sin justa causa por cuarta vez consecutiva o de manera discontinua en un periodo de seis (6) meses.
2. La ausencia del trabajador en cumplimiento de su jornada laboral en los horarios establecidos, sin justa causa, por tercera vez consecutiva o de manera discontinua en un periodo de seis (6) meses.
3. Si durante un año calendario el trabajador acumula cuatro (4) sanciones por retardos, por cualquier tiempo, el 5º retardo, cualquiera que sea el tiempo configura justa causa en la modalidad de falta grave.
4. Si durante un año calendario el trabajador acumula tres (3) sanciones por faltas al trabajo, la cuarta falta, cualquiera que sea, configura justa causa en la modalidad de falta grave.
5. El uso inadecuado de los equipos o herramientas de trabajo, en caso de que la empresa sufra perjuicio de carácter económico moderado o grave.
6. El daño o pérdida de elementos o herramientas de trabajo, que deriven de la negligencia grave o dolo del trabajador.
7. El incumplimiento de alguna política de la empresa, vinculante para el trabajador, por tercera vez, de manera consecutiva o discontinua en un periodo de seis (6) meses.
8. El uso inadecuado o inapropiado del vestido o calzado de labor por tercera vez en un año calendario.
9. Si luego de haber sido sancionado en dos (2) oportunidades durante un (1) año calendario, incurre en una nueva falta, cualquiera que sea.

10. Si luego de haber sido sancionado en dos (2) oportunidades durante un (1) año, incurre en una nueva falta, cualquiera que sea, diferente a las previstas en los numerales 1 a 9 de esta escala.
11. Incumplir por segunda vez en un año calendario la evaluación de desempeño.
12. Presentarse a laborar, en las instalaciones de la Empresa, áreas anexas, en actividades deportivas, culturales o recreativas, en estado de embriaguez o síntomas o signos de ebriedad, guayabo, tufo o aún de mero alicoramiento, o bajo los efectos de drogas enervantes, alucinógenos o estimulantes del sistema nervioso central, así sea por primera vez, cuando ello puede afectar de manera directa el desempeño laboral del trabajador y/o poner en riesgo la integridad de este, de los demás trabajadores o del entorno laboral en general. Asimismo, ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o estimulantes del sistema nervioso central dentro de las instalaciones de la compañía o fuera de ella, pero encontrándose en ejercicio de sus funciones, aun cuando dichas funciones no sean desarrolladas en el lugar y horas de trabajo, o también en actividades deportivas, culturales o recreativas de la compañía, aún por la primera vez, cuando ello puede afectar de manera directa el desempeño laboral del trabajador y/o poner en riesgo la integridad de este, de los demás trabajadores o del entorno laboral en general.
13. Abandonar intempestivamente el trabajo sin aviso ni permiso del superior respectivo, de donde derive un perjuicio económico o de cualquier índole para la empresa, o incluso cuando el abandono intempestivo genere un potencial riesgo debidamente acreditado.
14. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
15. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en labores diferentes para lo cual fueron asignadas.
16. Realizar herramientas hechizas que pongan en peligro la seguridad de las personas y las cosas.
17. Fumar dentro de la Empresa en los sitios prohibidos o que no sean permitidos para tal efecto.
18. Ejecutar cualquier acto de falsedad, engaño, que produzca o pueda producir daños a la Empresa o a terceros.
19. Dedicarse durante las horas de trabajo a actividades diferentes a aquellas que le son encomendadas.
20. Amenazar, insultar o agredir en cualquier forma a sus superiores o compañeros de trabajo, independientemente de que el hecho que origina dicha amenaza, insulto o agresión, provenga del trabajador amenazado, insultado o agredido, siempre que se logre determinar una falta de proporcionalidad y razonabilidad en la reacción.
21. Consumir alimentos en el puesto o lugar de trabajo, con lo cual se dañe o se ponga en riesgo los elementos de trabajo.
22. Dañar intencionalmente objetos de la Empresa.
23. Cometer errores u omisiones en su trabajo que causen perjuicios económicos o reputacionales de cualquier índole para la Empresa.
24. No comunicar al Departamento de Nómina o a su jefe inmediato el valor pagado de más o menos en su pago respectivo y no devolverlo de forma inmediata en caso de que este sea

superior, lo que involucra pero no se limita a: salario, en cualquiera de sus modalidades, prestaciones sociales, vacaciones y beneficios y auxilios extralegales.

25. Hacer afirmaciones falsas, deshonrosas o beligerantes sobre la Empresa o sus compañeros de trabajo.
26. Violar las reglas o procedimientos de seguridad Industrial y Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que incluye pero no se limita a: capacitaciones, política de dotación y elementos de protección personal, matriz de riesgo, matriz de operación, protocolo para el desarrollo de actividades inseguras, entre otros.
27. No utilizar los elementos de protección personal en debida forma y en consecuencia poner en riesgo su seguridad y salud, así como la de sus compañeros o la de la misma empresa.
28. No reportar inmediatamente y/o en debida forma los accidentes de trabajo, incidentes de trabajo o enfermedad profesional.
29. No ingresar al sistema la información contable, financiera, administrativa o de nómina, que eventualmente genere un daño o incluso un potencial riesgo de daño para la Empresa.
30. El hecho de que el trabajador no participe en las capacitaciones programadas por el empleador o sus representantes en los diferentes temas necesarios para el desarrollo de sus labores.
31. El hecho que el trabajador no participe en el cumplimiento de los procesos y procedimientos para el mejoramiento continuo de los objetivos de calidad.
32. Toda falta de honradez o acto de mala fe comprobados y que afecte la imagen de la Empresa.
33. Rendir informes erróneos o inexactos, que generen un perjuicio económico o reputacional o que pongan en riesgo los intereses económicos o reputacionales de la Empresa.
34. Retener dineros de la Empresa, así como hacer efectivos cheques recibidos para o a nombre de la Empresa, en provecho propio o de terceros.
35. Autorizar o ejecutar operaciones que afecten los intereses de la Empresa.
36. Negociar productos o servicios del empleador en provecho propio o de terceros.
37. Retirar o permitir retirar, sin autorización para ello, elementos, útiles, y productos de propiedad del empleador.
38. Presentar cuentas de gastos no realizados o sobrefacturados.
39. Usar los dineros recaudados en favor de la Empresa para beneficio propio o de terceros, aun con la intención de reintegrarlos con dineros de su propio pecunio.
40. Inasistencia y renuencia para asistir a los exámenes médicos ocupacionales programados.
41. El incumplimiento o desatención por parte del trabajador de las instrucciones, recomendaciones y/o restricciones médicas ocupacionales.
42. Operar o manejar equipos o elementos de trabajo que no esté autorizado para operar sin permiso del jefe inmediato.
43. Hacer inoperantes los sistemas de seguridad de la Empresa.
44. Violar el acuerdo de confidencialidad determinado por la Empresa.
45. Incumplir el pacto de exclusividad, dentro del alcance previsto en su contrato de trabajo.
46. Negarse a firmar las copias de las cartas, memorandos o los reportes de novedades, que, por llamadas de atención u observaciones relacionadas con el trabajo, le sean entregados o notificados.

47. Consignar en la solicitud de empleo que se presenta cuando se va a ingresar a la Empresa, datos falsos u ocultar información solicitada en el mismo documento.
48. Certificar a la Empresa, para su cobro, relaciones, cuentas o planillas de trabajo suplementario en horas extras, dominicales o festivos legales, o recargos por trabajo nocturno que no correspondan a la realidad. Igualmente, pasar a la Empresa cuentas o cobros por viáticos o gastos de viajes no causados.
49. Obtener o tratar de obtener permisos, liquidaciones parciales de cesantías, licencias, incapacidades o préstamos sobre salarios mediante información falsa, acomodada o inexacta.
50. Toda falta de honradez que el trabajador cometa o intente cometer contra la Empresa, contra los compañeros de trabajo y/o contra los proveedores, así sea en cuantía mínima.
51. Utilizar paredes, puertas, ventanas o muros de las instalaciones de la Empresa, para hacer dibujos y/o escritos aunque ellos no sean ofensivos ni pornográficos ni subversivos, o distribuir o redactar periódicos, hojas, volantes, circulantes, o documentos en contra de la Empresa o cualquiera de las empresas nacionales o extranjeras con las que la empresa sostenga estrechas relaciones comerciales y administrativas.
52. Atemorizar, amenazar, ofender, coaccionar y/o intimidar a algún compañero de trabajo dentro o aún fuera de las dependencias de la Empresa; agredirle de palabra o de hecho, faltarle al respeto con gestos, señas o palabras insultantes.
53. Fomentar ambiente de recelo y desconfianza; hacer verbalmente o mediante material impreso escrito, afirmaciones ofensivas, insultantes o denigrantes para desacreditar o mofarse de la Empresa, de su personal directivo, de los trabajadores.
54. Falsificar o adulterar documentos de la Empresa.
55. Participar, ejercitar, propiciar o intervenir en espionaje o sabotaje contra la Empresa.
56. Incurrir en acto inmoral de carácter sexual dentro de las instalaciones de la Empresa, sitios en los que deba prestarse el servicio o en eventos programados por la misma, sea o no en horas de trabajo.
57. Incumplir el protocolo para la prevención de acoso sexual laboral.
58. Incurrir en actos de acoso laboral, debidamente comprobada por parte de la autoridad competente.
59. No informar a la Empresa los peligros y/o riesgos de los cuales tenga conocimiento.
60. Manipular documentos, cifras y datos en el proceso de facturación.
61. Acumular dos o más productos en una sola factura, tendiente a aumentar los indicadores de venta.
62. Manipulación de Indicadores KPIS.
63. Generar descuentos a personal no autorizado.
64. No hacer el arqueo al momento de adelantar el proceso de cierre de caja.
65. Vender para beneficio propio productos que no hagan parte del portafolio de la compañía, en horario de trabajo.
66. Vender o comercializar productos similares, conexos o complementarios a los de la empresa, dentro o por fuera de la jornada.

67. Presentar documentos falsos o adulterados con el fin de acceder a beneficios en los parqueaderos de centros comerciales o aeropuertos donde está ubicada la tienda donde presta sus servicios.

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este capítulo se entiende sin perjuicio de la aplicación de las justas causas de terminación unilateral del Contrato de Trabajo por parte del empleador, contempladas en la ley, el Contrato Individual o en este Reglamento Interno de Trabajo.

CAPÍTULO XVIII

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 65º. - Inicio del proceso disciplinario. Una vez conocido que un trabajador ha incurrido en una acción u omisión que pueda configurar una conducta disciplinable, el jefe o superior jerárquico deberá elaborar y enviar el informe correspondiente al área de recursos humanos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al suceso. En el informe o reporte se deben describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se hayan presentado los hechos (acciones u omisiones) configurantes de la presunta falta disciplinable, documento que se debe remitir en el menor tiempo posible con los soportes o pruebas correspondientes.

ARTÍCULO 66º. - Comunicación formal de apertura y formulación de cargos. Dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibido del informe por parte del área de recursos humanos y siempre que en ese tiempo se haya podido individualizar el hecho, la Empresa abrirá la investigación, formulará los cargos y realizará la diligencia de descargos, debiendo enviar al trabajador en físico o por correo electrónico, notificación por escrito con por lo menos cinco (5) días calendario de anticipación a la fecha de la diligencia de descargos. La notificación o comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario al trabajador y/o la formulación de cargos deberá indicar la fecha, hora, lugar en la que debe llevarse a cabo la diligencia de descargos y los cargos que se formulan al trabajador, pudiéndose además acompañar de las pruebas con las que se cuenta al momento de la citación, o darse un manejo distinto según se indicará más adelante en la etapa probatoria.

Estos documentos deben ser firmados por el trabajador al momento de notificarlo, en caso de recibirlos en físico, o deberá acusar recibo de los mismos en caso que se hayan enviado por correo electrónico, el cual se podrá enviar con constancia de lectura, y, de negarse a firmar si el medio de notificación fue personal, se dejará constancia por dos (2) testigos y se enviará por correo físico a la dirección que tenga registrada el trabajador, debiendo hacer seguimiento al recibo de la comunicación, todo lo cual debe quedar soportado en la hoja de vida y por tanto, para efectos de la fecha de la diligencia de descargos, se toma la fecha de recibo de la comunicación en el sitio a donde se haya enviado, que debe ser el domicilio registrado en la Empresa, debiendo indicar al trabajador en esta comunicación la hora en que se adelantará la misma y la forma de contabilización de términos. En todo caso, si el trabajador se niega a firmar, se podrá notificar por correo electrónico

con constancia de lectura, y los términos para la diligencia se contarán desde el día siguiente incluido a aquel que generó la constancia de lectura.

Las presuntas conductas disciplinables que se atribuyan al trabajador deberán tener respaldo legal, contractual o reglamentario, bien porque se señalen en el C.S.T., o cualquiera otra ley que regule el tema, o estar soportados en el contrato de trabajo, normas, políticas, códigos o manuales emitidos por la Empresa, incluido el Reglamento Interno de Trabajo.

ARTÍCULO 67º. - Etapa probatoria. El empleador deberá dar traslado al trabajador de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, para lo cual podrá: a) Adjuntar las mismas a la citación a descargos, caso en el cual el trabajador podrá en la diligencia de descargos controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; b) Informar en la citación a descargos, que las pruebas se encontrarán a disposición del trabajador en alguna de las dependencias de la Empresa, caso en el cual el trabajador tendrá hasta el momento de iniciar la diligencia de descargos para consultar allí las mismas, o retirar una copia de ellas, con el fin de controvertir las pruebas en su contra en la diligencia de descargos y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; c) Que el empleador le dé traslado al trabajador de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados al momento de iniciar la diligencia de descargos, caso en el cual el trabajador podrá solicitar un plazo de hasta cinco (5) días calendario para analizar las mismas, reunir las pruebas que considere necesarias para allegar al proceso disciplinario, y finalmente controvertir las presentadas por la Empresa y presentar sus descargos, para lo cual se suspenderá la diligencia de descargos y así se le comunicará al trabajador.

ARTÍCULO 68º. - Decisión. Dentro de los quince días (15) hábiles siguientes a la celebración de la diligencia de descargos (que podrá hacerse a través de medios tecnológicos y sin la presencia física del trabajador en las instalaciones de la Empresa si ésta así lo estima conveniente) y superadas las etapas obligatorias, la Empresa deberá notificar al trabajador la decisión, personalmente en físico o por correo electrónico, con indicación que procede el recurso de apelación, que se debe interponer debidamente sustentado ante quien tomó la decisión en primera instancia, esto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la sanción, debiendo precisar que, si se decide terminar el contrato de trabajo, al no ser el despido una sanción disciplinaria, no es recurrible tal decisión.

ARTÍCULO 69º. - Recurso – doble instancia. Contra la decisión impuesta dentro de un proceso disciplinario procede solamente el recurso de apelación, el cual deberá ser presentado y/o radicado en la oficina de quien impuso la sanción, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la misma, teniendo como fecha de presentación la de recibo en la oficina citada. De enviarse por correo electrónico, se tendrá por presentada el día hábil que se remita el correo, siempre que se haga en horario laborable, pues de lo contrario se entenderá recibido al día hábil siguiente. El recurso se interpone, para ante su superior jerárquico, quien será competente para conocer y decidir el recurso, dentro de un término no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba los documentos de quien profirió la sanción en primera instancia, debiendo dejar

constancia de la fecha en que es recibido el expediente disciplinario. De no presentarse recurso dentro del término estipulado quedará en firme la sanción impuesta al trabajador. En este evento se le informará por escrito, en el caso de suspensión, la fecha o fechas entre las cuales debe cumplir la misma.

Asimismo, una vez resuelto el recurso de apelación dentro del término establecido anteriormente, la Empresa deberá informar al trabajador la decisión, lo que hará mediante comunicación escrita dirigida al mismo, y en el evento de no recibirla, se remitirá por correo a la última dirección que tenga registrada en la Empresa o por correo electrónico a elección de la Empresa, en este último caso con confirmación de entrega.

Si como consecuencia de un proceso disciplinario se evidencia que se configura una justa causa de terminación del contrato, se cerrará el proceso disciplinario y se dará paso a las medidas administrativo laborales, como es la terminación del contrato, la cual al no ser una sanción disciplinaria en el sector privado, no es recurrible y solo es debatible ante la Justicia Ordinaria, lo cual se deberá informar al trabajador en la carta de terminación del contrato.

PARÁGRAFO. Tanto en primera como en segunda instancia, dentro del trámite del procedimiento disciplinario, los competentes podrán delegar su facultad sancionatoria en quien lo consideren procedente, teniendo en cuenta los cargos que según este reglamento tienen facultad de imponer sanciones, delegación que deberá tener en cuenta que siempre haya un superior jerárquico del delegado, que sea quien puede resolver la segunda instancia en el evento que sea recurrida la decisión de primera instancia.

CAPÍTULO XIX

RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN

ARTÍCULO 70º. - Los reclamos de carácter general así como los individuales relacionados con salarios, prestaciones sociales, o los generados por descuentos salariales o prestacionales, deberán ser formulados por los trabajadores mediante escrito respetuoso y en todo caso de manera oportuna, directamente a la persona que ocupe en la Empresa el cargo de Analista Contable, Auxiliar Contable o Jefe Contable, quien dará trámite a los mismo, elevará las consultas correspondientes con el fin de dar respuesta al trabajador y resolverá dentro de un lapso razonable, todas las reclamaciones que por cualquier circunstancia sus trabajadores presenten.

CAPÍTULO XX

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN.

ARTÍCULO 71. - Se entiende por acoso laboral (art. 2 ley 1010 de 2006) toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo,

intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo.

ARTÍCULO 72º. - Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva de convivencia laboral, bajo principios de respeto y consideración a la dignidad humana que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en La Empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 73º. - En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, La Empresa ha previsto los siguientes mecanismos:

1. La Empresa dará información a los trabajadores sobre el contenido de la Ley 1010 de 2006, no sólo a través de artículos en carteleras visibles ubicadas en los diferentes sitios de trabajo, sino a través de campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio, así como también acerca del Comité de Convivencia Laboral como organismo competente para resolver situaciones de conflicto o dificultad en materia de convivencia en el ámbito laboral.
2. La Empresa creará espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de la vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la Empresa.
3. Hacer campañas de divulgación preventiva sobre temas de acoso laboral que tiendan a mantener el ambiente laboral exento de esa clase de conductas, cuando se considere necesario.
4. Divulgar el procedimiento especial establecido en la compañía que tiene por objeto prevenir y corregir las conductas que puedan constituir acoso laboral, cuando se estime necesario.
5. Así mismo, La Empresa establecerá el diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
 - a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente;
 - b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos;

- c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la Empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.
- d. Brindar un ambiente de sana convivencia, calidad de vida e inclusión laboral, rechazando cualquier tipo de discriminación, acoso sexual, violencia basada en género contra las mujeres y persona LGBTIQ+, brindando igualdad de oportunidades y beneficios a todos sus colaboradores
- e. Prevenir y combatir las desigualdades y violaciones de los derechos humanos por razón de sexo, género, etnia, edad, migración o inmigración, capacidad diversa entre otros factores que profundizan la inequidad y la estigmatización de algunos grupos de población
- f. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 74º. - Para los propósitos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral en el ámbito laboral, La Empresa tendrá un Comité de Convivencia Laboral, que, de conformidad con la Resolución No 652 de 2012 y Resolución 1356 de 2012, contará con el siguiente procedimiento interno en el cual se desarrollarán las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley.

1. **Conformación.** El Comité de Convivencia Laboral estará integrado de forma bipartita según lo establece la Resolución No. 652 de 2012 y 1356 de 2012, por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Los integrantes del Comité preferiblemente deben contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

Los representantes por parte del empleador serán designados directamente por el empleador y los trabajadores elegirán los suyos a través de la votación secreta, previa convocatoria y escrutinio público, que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores.

El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por dos (2) representantes del empleador y dos (2) de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. No obstante, si la empresa llegare a tener menos de veinte (20) trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno (1) del empleador, con sus respectivos suplentes.

El Comité de Convivencia Laboral no podrá ser conformado por trabajadores a los cuales se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso en los seis (6) meses anteriores a su elección.

De igual forma la Empresa determina que, para la presentación de las quejas frente a posibles situaciones de acoso, los trabajadores de la Compañía contarán con el siguiente correo electrónico 911@lacasadelascarcasas.co que estará direccionado al Comité de Convivencia Laboral.

- 2. Periodo del Comité de Convivencia Laboral.** El periodo de los miembros del Comité de Convivencia Laboral será de dos (2) años, a partir de la conformación del mismo, que se contarán desde la fecha de la comunicación de la elección y/o designación.
- 3. Funciones del Comité de Convivencia Laboral.** Se señalan como funciones del Comité de Convivencia Laboral las siguientes:
 - a. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. Una vez recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el Comité de Convivencia Laboral tendrá diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la queja, para proceder, analizar y dar el trámite requerido hasta su cierre.
 - b. Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral aplicando un enfoque diferencial de género e identificar las situaciones diferenciadas que pueden vivir las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el marco de situaciones de violencias y acoso laboral, si ello es aplicable.
 - c. Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja.
 - d. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias.
 - e. Formular, cuando se requiera un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad.
 - f. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado.

- g. En aquellos casos en los que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, informará a la alta dirección de La Empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente.
 - h. Presentar a la alta dirección de la Empresa las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral al, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control.
 - i. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de Gestión Humana y de seguridad y salud en el trabajo de la Empresa.
 - j. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la Empresa.
4. **Presidente del Comité de Convivencia Laboral:** El Comité de Convivencia laboral elegirá por acuerdo entre sus miembros, un presidente, quien tendrá las siguientes funciones:
- a. Convocar a los miembros del Comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias.
 - b. Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz.
 - c. Tramitar ante la administración de la Empresa, las recomendaciones aprobadas en el Comité.
 - d. Gestionar ante la alta dirección de la Empresa, los recursos requeridos para el funcionamiento del Comité.
5. **Secretaría del Comité de Convivencia Laboral:** El Comité de Convivencia Laboral deberá elegir, por acuerdo entre sus miembros un secretario, quien tendrá las siguientes funciones:
- a. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
 - b. Enviar por medio físico o electrónico a los miembros del Comité la convocatoria realizada por el presidente a las sesiones ordinarias y extraordinarias, indicando el día, la hora y el lugar de la reunión.

- c. Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
 - d. Citar conjuntamente a los trabajadores involucrados en las quejas con el fin de establecer compromisos de convivencia.
 - e. Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la reserva, custodia y confidencialidad de la información.
 - f. Elaborar el orden del día y las actas de cada una de las sesiones del Comité.
 - g. Enviar las comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes dependencias de la Empresa.
 - h. Citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos para hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las partes involucradas.
 - i. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la Empresa.
- 6. Reuniones.** El Comité de Convivencia Laboral se reunirá ordinariamente cada tres (3) meses y sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se presenten casos que requieran de su inmediata intervención y podrá ser convocado por cualquiera de sus integrantes.
- 7. Recursos para el funcionamiento.** La Empresa deberá garantizar un espacio físico para las reuniones y demás actividades del Comité de Convivencia Laboral, así como para el manejo reservado de la documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros del Comité sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados prioritarios para el funcionamiento del mismo.

PARÁGRAFO. Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducarán tres (3) años después de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia esta ley, de conformidad con la Ley 2209 de 2022.

CAPÍTULO XXI

ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y PROTECCIÓN FRENTE A LA DISCRIMINACIÓN Y/O VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO Y/O ACOSO SEXUAL

ARTÍCULO 75º. - El acoso sexual y/o discriminación o violencia por razón del género, sexo o identidad sexual en el contexto laboral se regirá por la Política dispuesta por la Compañía de

conformidad con lo establecido en la Ley 2365 de 2024 y en la Circular 055 de 2024. Sin perjuicio de lo anterior, en la empresa el respeto por la diversidad, la equidad y la inclusión son pilares fundamentales, siendo indispensable que nuestros colaboradores construyan entornos libres de violencia de cualquier clase y que permitan a todas las personas presentes en la empresa desarrollarse con dignidad y libremente desde sus particularidades.

La compañía considera que la violencia de género, en todas y cada una de sus manifestaciones, refleja la desigualdad y discriminación que aún existe en nuestra sociedad, especialmente hacia las mujeres y personas con diversidad sexual, por tanto, este protocolo es una expresión de nuestro compromiso con la transversalización del enfoque diferencial, interseccional y de género, buscando que la empresa y nuestro entorno esté libre de violencia de cualquier clase, creando espacios seguros para todos.

ARTÍCULO 76º. - Como parte de la cultura organizacional de la empresa se rechaza todo tipo de discriminación y/o violencia de género entre los miembros que pertenecen a la misma o que pueda darse en el contexto laboral. Se promueve la equidad y diversidad. Las medidas de prevención son una forma de intervención temprana frente a posibles conductas de discriminación y/o violencia de género que tienen por objeto minimizar los riesgos que generan esta clase de actuaciones en las posibles víctimas, en las relaciones interpersonales en la empresa y su ambiente laboral y los servicios que presta, al igual que concientizar y sensibilizar sobre la importancia de mantener entornos donde las personas que pertenecen a la empresa se sientan seguras y libres de desarrollarse como tal y donde se valore la diversidad.

Estas medidas buscan cuestionar desigualdades y estereotipos que perpetúan la discriminación y la violencia y como parte de las medidas preventivas se incluye:

1. La adopción de un protocolo para la atención, orientación, acompañamiento y protección frente a la discriminación y/o violencia basada en el género.
2. La creación de un Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género.

ARTÍCULO 77º. - El Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género tendrá funciones tales como:

1. Liderar la estrategia en la compañía para la promoción, difusión, aplicación y conocimiento de este protocolo.
2. Recepción de quejas y direccionamiento de las misma.
3. Recomendar a las áreas que corresponda las acciones necesarias para el restablecimiento de derechos de las personas afectadas.

4. Deberá incorporar al expediente la información sobre la remisión del caso por parte del equipo psicosocial a otras entidades quien deberá hacer el seguimiento al curso del proceso con las entidades a las que fueron remitidas los involucrados.
5. Toda la información sobre el curso del caso se remitirá al Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género quien se encargará de incorporarla al expediente y conservarla bajo estrictas normas de confidencialidad y reserva.
6. Llevar registro y contar con estadísticas frente a las quejas que se presentan por discriminación y/o violencia basada en el género.
7. Dar a conocer al empleador el número de quejas tramitadas y sanciones impuestas en los canales físicos y/o electrónicos que tenga disponibles frente a temas de acoso sexual para que este haga la respectiva publicación.
8. Remitir la quejas y sanciones por acoso sexual al Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige) dentro de los últimos diez (10) días del respectivo semestre y deben ser anonimizadas para salvaguardar la confidencialidad, el debido proceso y la intimidad de las partes.
9. Contar con informes periódicos sobre los casos manejados, el cumplimiento del protocolo y el funcionamiento de este Comité.
10. Gestionar recursos para que se implementen acciones de formación y capacitación sobre asuntos relacionados con discriminación y violencias de género tanto para los miembros del Comité como para quienes hacen parte de la empresa y a quienes aplica el presente protocolo.
11. Acciones de promoción de derechos y prevención de discriminación y violencia de género, entre las cuales están:
 - Articular con la empresa la realización de campañas de comunicación y sensibilización para la prevención de la discriminación y los diferentes tipos de violencia de género, para garantizar una cultura empresarial de cero tolerancia con estas conductas.
 - Mediante la realización de diferentes actividades, que incluyan capacitación y formación, promover la igualdad de oportunidades y de trato en las distintas relaciones que se manejan al interior de la compañía entre trabajadores, contratistas, subcontratistas, proveedores, aprendices, practicantes. Ello incluye:

- o La promoción del cambio de cultura para eliminar los imaginarios y prácticas cotidianas que sustentan la discriminación y/o violencia de género.
- o Identificación de las conductas que constituyen actos de discriminación y/o violencia de género.
- o Interiorización de los enfoques diferenciales y de las definiciones de las diferentes formas de discriminación y de violencia de género.
- o Consecuencias de la comisión de las conductas que constituyen actos de discriminación y violencia de género.

ARTÍCULO 78º. - El área de recursos humanos tendrá funciones tales como:

1. Adelantará las acciones tendientes a que, como parte de los procesos de inducción y reinducción, se realicen capacitaciones sobre prevención y atención de conductas de discriminación y violencia de género.
2. Acciones para incentivar y fortalecer la igualdad de oportunidades para las mujeres y la población LGTBIQ+ y la promoción de entornos libres de discriminación y violencia de género.
3. Atender las recomendaciones que emita el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género e iniciar los procesos disciplinarios respectivos cuando a ello haya lugar.
4. El área de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá:
 - a. Incluir las conductas de discriminación y/o violencia basada en género como parte de la identificación de riesgos y determinará los controles pertinentes para ello.
 - b. El Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género activa el código fucsia (atención integral para víctimas de violencia sexual y de género) a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ARTÍCULO 79º. - Ruta de atención frente a los actos de discriminación y/o violencia basada en género:

Quien conozca o sospeche de la existencia de un hecho relacionado con posibles actos de discriminación y/o violencia basada en el género en el contexto laboral podrá activar la ruta de atención a la que aquí se hace referencia.

El objetivo de esta ruta es ofrecer a las presuntas víctimas de estas conductas una atención integral, acorde con su situación particular, que cumpla los principios planteados en este protocolo y que genere una sanción en caso que se considere responsable al agresor.

Con esa ruta se mantendrá comunicación permanente con la víctima sobre el avance de su caso y las medidas aplicables.

Para dar trámite a esta ruta no se requiere acreditar ningún tipo de relación laboral o contractual entre la víctima y el presunto agresor en el contexto laboral.

Esta ruta no aplica en cuando el presunto acosador es el superior jerárquico de la empresa, pues en estos casos se debe presentar ante la inspección de trabajo del lugar en el que ocurrieron los hechos.

Estos son los pasos de la ruta de atención:

1. Ingreso del caso a la ruta de atención:

El caso ingresará a la ruta de atención por los siguientes medios:

Correo electrónico: (.)

Radicando directamente por escrito o de manera verbal la queja ante cualquier miembro del Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género.

Si la queja se presenta de manera verbal el miembro del Comité que la recibe deberá hacer un documento escrito en el que conste la misma.

2. Contenido de la queja.

La queja como mínimo debe tener los datos de identificación de la persona afectada, un correo o dirección para notificaciones, los datos con los que cuenta sobre la persona que presuntamente ocasionó la agresión, una descripción general de los hechos constitutivos de discriminación y/o violencia de género que permita incluir el caso dentro de esta ruta en los que se relaten circunstancias de tiempo, modo y lugar, al igual que las pruebas que la acompañan.

Cualquier persona que tenga conocimiento del presunto acoso sexual en el contexto laboral podrá presentar la queja. Si la queja no proviene de la persona presuntamente afectada quien la presenta debe identificarse.

Si la queja se presenta de manera anónima el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género podrá darle trámite si se identifica al agresor o se puede determinar quién es y si se relacionan los hechos específicos en los que queden claras las circunstancias de

tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. De lo contrario se dejará constancia de archivo de la queja.

3. Atención de los casos.

Atención de emergencia: si la persona del Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género que recibe el caso considera que su atención es urgente este Comité contactará a la presunta víctima de manera inmediata y se le brindará el apoyo y la atención primaria y de emergencia mediante valoración médica y psicológica, si ello se requiere.

Orientación a la persona posiblemente afectada: la persona del Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género orientará a la persona posiblemente afectada ofreciendo primeros auxilios psicológicos, primera escucha y fortalecimiento en derechos, suministrando información sobre sus derechos como presunta víctima, lo que incluye comunicarle que puede acudir a la Fiscalía General de la Nación para presentar su denuncia. Adicionalmente, si se tiene la aprobación de la persona posiblemente afectada se le contactará con la entidad responsable o, si hay lugar a ello, para su atención inmediata si su requerimiento es en salud física o emocional y/o se aplicar las medidas o acciones necesarias según el caso.

Si la presunta víctima es trabajadora directa de la empresa, aprendiz o practicante y se evidencia que está afectada psicológicamente, la atención será prestada por personal profesional con conocimiento sobre la discriminación y/o violencia basada en género, asegurando la atención de un equipo capacitado para la atención de discriminación y/o violencia basada en género.

Caso de violencia sexual: el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género activará inmediatamente el código fucsia para la atención integral mediante el Sistema General de Seguridad Social en salud. Estos casos deberán tener trámite urgente independientemente del lapso comprendido entre la ocurrencia de los hechos y la solicitud de la atención de salud.

Acciones jurídicas: el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género evaluará la pertinencia de iniciar acciones jurídicas y la voluntad de la persona presunta víctima y de ser el caso, le informará que puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a través de sus canales de atención.

Si el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género tuvo que remitir el caso a otras entidades debe incorporar esta información al expediente y hará el seguimiento al curso del proceso con las entidades a las que fueron remitidas los involucrados. Toda la información sobre el curso del caso se remitirá al Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género quien se encargará de incorporarla al expediente y conservarla bajo estrictas normas de confidencialidad y reserva.

Retracto de la queja: si la presunta víctima manifiesta que quiere retractarse de la queja el Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género debe indagar los motivos de fondo para el retracto, esto para identificar si la persona está siendo sometida a presiones externas para tomar dicha decisión o considera que el proceso es difícil. Una vez procedido de esta manera si se considera que la persona requiere apoyo psicológico o jurídico para continuar se reanudará el proceso o si mantiene su decisión de retirar la queja, se dará por finalizado el proceso, se dejará la constancia y se archivarán.

4. Medidas sancionatorias.

Cuando la agresión o conducta puede implicar una infracción disciplinaria, y el presunto agresor sea empleado directo de la compañía el caso será remitido por parte del Comité para el abordaje de la discriminación y/o violencia basada en género al área de Gestión Humana para que se inicie el proceso disciplinario pertinente en la cual se respetarán todos los principios aquí previstos. Se podrá trasladar copia de todos los soportes y documentos que estén en poder del equipo psicosocial, conservando su reserva y confidencialidad por parte de quien remite y quien recibe.

CAPÍTULO XXII TELETRABAJO

ARTÍCULO 80º. - La empresa podrá hacer uso de la modalidad de Teletrabajo o convenirlo con los trabajadores, cuando la naturaleza del servicio a prestar así lo permita, y el empleador lo considere necesario, entendiendo como teletrabajo el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación –TIC– para el contacto entre el trabajador y empleador sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo.

ARTÍCULO 81º. - Aparte de los requerimientos incluidos en las normas vigentes que regulan la materia, los teletrabajadores deberán cumplir con ciertos requisitos relacionados con el uso adecuado de los equipos, programas y manejo de la información suministrada, entre otras obligaciones propias de este tipo de organización laboral, las cuales serán detalladas de forma particular, dependiendo el cargo y responsabilidades asignadas al teletrabajador dentro del texto del contrato de trabajo o sus posteriores modificaciones.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el contrato de trabajo o posterior modificación se deberá incluir las restricciones de uso de equipos y programas informáticos, la legislación vigente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual, y seguridad de la información.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para que opere el teletrabajo en La Empresa será necesario que La Empresa o el trabajador provean los equipos de cómputo, telefonía móvil, o dispositivo electrónico de cualquier tipo que permita la prestación del servicio sin requerir la presencia física del trabajador en

las instalaciones de la Empresa, según se acuerde. Igualmente, existirá la posibilidad de que la Empresa suministre los programas informáticos necesarios para prestar el servicio contratado, o los podrá suministrar el trabajador. La misma posibilidad se da frente a los diferentes materiales, herramientas o útiles necesarios para complementar la prestación del servicio. Si el teletrabajador suministra alguno de los elementos aquí descritos, se podrá pactar una compensación monetaria por dicho suministro, el cual podrá no tener el carácter de ser constitutivo de salario si así lo acuerdan las partes dentro del respectivo contrato o acuerdo.

PARÁGRAFO TERCERO. La Empresa podrá implementar mecanismos que permitan comprobar el cumplimiento del horario de trabajo del teletrabajador, incluso habilitando una cámara web o la posibilidad de observar on-line y en tiempo real el trabajo que está siendo ejecutado, sin que estos mecanismos se entiendan violatorios de la intimidad o privacidad del trabajador.

CAPÍTULO XXIII OTRAS FORMAS DE TRABAJO A DISTANCIA

ARTÍCULO 82º. - La Empresa podrá hacer uso del trabajo remoto, el cual, debe ser pactado de manera voluntaria por las partes y toda la relación laboral, desde el inicio hasta su terminación, se debe realizar de manera remota mediante la utilización de las TIC u otro medio o mecanismo, donde el empleador y el trabajador, no interactúan físicamente a lo largo de la vinculación contractual (Ley 2121 de 2021 y Decreto 555 de 2022).

ARTÍCULO 83º. - La Empresa podrá hacer uso del trabajo en casa que implica la habilitación al trabajador para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realiza, sin modificar la naturaleza del contrato o relación laboral, o legal y reglamentaria respectiva, ni tampoco desmejorar las condiciones del contrato laboral, cuando se presenten circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador pueda realizar sus funciones en su lugar de trabajo, privilegiando el uso de las TIC, sin que se limite al trabajo que puede ser realizado mediante TIC, medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o funcionario en las instalaciones de la Empresa o entidad (Ley 2088 de 2021 y Decreto 649 de 2022).

CAPÍTULO XXIV EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

ARTÍCULO 84º. - Definición. La evaluación de desempeño es un procedimiento a través del cual se mide el nivel de eficiencia, eficacia y efectividad con la cual una persona desarrolla las actividades y labores propias de su cargo.

ARTÍCULO 85º. - Características. Las evaluaciones de desempeño laboral deben ser:

- i. Objetivas, imparciales y fundadas en principios de equidad, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas;
- ii. Referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el lapso evaluado y apreciados dentro de las circunstancias en que el empleado desempeña sus funciones.

ARTÍCULO 86º. - Requisitos. El desempeño laboral de los empleados será evaluado y calificado de acuerdo a requisitos previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales, teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos concertados, el cumplimiento de los Planes de Acción, comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales.

Esta evaluación se hará con base en lo establecido en el Procedimiento de Evaluación de Competencias y Desempeño.

CAPÍTULO XXV DESCONEXIÓN LABORAL

ARTÍCULO 87º. - Se entiende por desconexión laboral (art.3 ley 2191 de 2022) el derecho que tienen todos los trabajadores a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo o convenida, ni en sus vacaciones o descansos.

Por su parte el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral o en sus descansos.

ARTÍCULO 88º. - Los trabajadores gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez finalizada la jornada laboral. Asimismo, la Empresa garantizará que el trabajador pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar.

ARTÍCULO 89º. - En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la Empresa ha previsto lo siguiente:

1. Establecer la política de desconexión laboral que incluya:

Lineamientos frente al uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores puedan presentar quejas frente a la vulneración de este derecho a la desconexión laboral, a nombre propio o de manera anónima.

Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta.

2. De acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la Ley 2191 de 2022, están exentos del cumplimiento de la desconexión laboral:
 - a. Cargos de dirección, confianza y manejo, sin perjuicio de las consideraciones expuestas en la sentencia C – 331 de 2023.
 - b. Cuando se presente un caso de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera cumplir deberes extra de colaboración, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la operación o actividad laboral, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable;
 - c. Cualquier otra excepción establecida legalmente, de conformidad con Ley 2191 de 2022, o las normas que la modifiquen o regulen, o cualquier otra norma que regule la materia.

CAPÍTULO XXVI IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

ARTÍCULO 90º. - La Empresa tiene el compromiso de mantener un ambiente de trabajo en el que se reconozcan las diferencias y se valore a las personas sin distingo alguno. Damos igualdad de calificación profesional entre mujer y hombre para ocupar las mismas plazas sin preferencias ni discriminación de género, e impulsamos el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y los hombres sin discriminación por razones de discapacidad, enfermedad, etnia, condición indígena o tribal, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, opinión política o de otra índole.

CAPÍTULO XXVII PUBLICACIONES

ARTÍCULO 91º. - Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la Circular que aprueba este reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias legibles, en cada uno de los centros de trabajo de **LA EMPRESA** (artículo 120, C.S.T.).

**CAPÍTULO XXVIII
VIGENCIA**

ARTÍCULO 92º. - El presente Reglamento entrará a regir el 1º de octubre de 2025, después de su publicación, en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento (artículo 121, C, S, T.).

**CAPÍTULO XXIX
DISPOSICIONES FINALES**

ARTÍCULO 93º. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.

**CAPÍTULO XXX
CLAUSULAS INEFICACES**

ARTÍCULO 94º. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoran las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (artículo 109, C.S.T.).



DANIEL ANDRES RODRIGUEZ DIAZ
Representante Legal – CARCAMOVIL COLOMBIA S.A,S